

Arbeitsakte

Akte: Grossbankrott und Zeugenstreit — Mehrere Deliktszweige, Pellbach Logistik & Spedition GmbH, LG Koeln

grossbankrott-und-zeugenstreit-mehrere-deliktszweige-vellbruck-koeln

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (15)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00_aktenuebersicht.md

00 — Aktenuebersicht und Fristenkalender

Vellbruck Strafverteidigung Koeln — Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln

Interne Aktenuebersicht — Vertraulich (§ 53 StPO) Mandat: Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher Az. LG Koeln: 117 Kls 14/26 / Az. StA: 122 Js 884/25 Erstellt: 14.05.2026 / Stand: 01.06.2026

1. Personen

Rolle	Person / Funktion
Mandant	Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher (54), GF Pellbach Logistik & Spedition GmbH
Mit-Gesellschafterin (50 %)	Frieda Pellbach-Eisenacher geb. Wuelfinghoff (Ehefrau), Geschaefstspartnerin
Verteidigerin	Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, FASr
Co-Verteidiger	RA Jonas Knehrkamp, LL.M. (Steuerstrafrecht, Vellbruck Koeln)
Steuerberater Mandant	Hubertus Engelmeier, StB, Koeln-Sülz
Hauptbelastungszeugin	Mira Quasthoff (37), ehem. Buchhalterin Pellbach Logistik
Weiterer Zeuge	Bjoern Tannekoetter, ehem. Disponent Standort Bottrop (entlastet teilweise)
Weiterer Zeuge	Frau Solveig Krazenburg, Betriebsraetin (Lohnruekstaende)
Sachverstaendiger StA Bilanz	Dr. Margarete Schoenwetter, ö.b.u.v. SV Insolvenz / Bilanz
Insolvenzverwalter	RA Dr. Konrad Wagner-Hieronymi, Koeln
Staatsanwaltschaft	Schwerpunkt-StA Wirtschaft Koeln; OSchA Schamoni-Wieselburg
AG Koeln Ermittlungsrichter	Richter am AG Helmstedter
LG Koeln Wirtschaftsstrafkammer	VRiLG Dr. Frohnert (Vors.), RiLG'in Maibrunn, RiLG Sieglisdorf, 2 Schoeffen

2. Aktenzeichen und Aktenstaerke

Aktenzeichen	Behoerde
122 Js 884/25	Schwerpunktstaatsanwaltschaft fuer Wirtschaftsstrafsachen Koeln

Aktenzeichen	Behoerde
117 KLS 14/26	LG Koeln, Wirtschaftsstrafkammer (nach Eroeffnungsbeschluss; derzeit noch Vorverfahren)
502 Gs 4881/26	AG Koeln, Ermittlungsrichter (Haftbefehl)
502 Gs 4882/26	AG Koeln, Ermittlungsrichter (Durchsuchungsbeschluss)
88 IN 142/25	AG Koeln (Insolvenzgericht, Eroeffnungsbeschluss)

Aktenstaerke (Stand Verteidiger 30.05.2026): **9 Baender Hauptakte + 2 Sonderbaende Buchhaltung + 1 Asservatenverzeichnis.**

3. Verfahrenschronologie (Auswahl)

Datum	Ereignis
11/2022	Pellbach Logistik & Spedition GmbH stellt Antrag KfW-Coronahilfe Q4/2022, ca. 320.000 EUR
12/2022	KfW erlaesst Bescheid, Auszahlung erfolgt
11/2024	Pellbach mahnt Quasthoff wegen Spesenmanipulation; arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht
12/2024	Steuerberater Engelmeier warnt Pellbach schriftlich vor Insolvenzreife
12.01.2025	StA: Eintritt Antragspflicht § 15a InsO (Zahlungsunfaehigkeit)
02.02.2025	StA: Ablauf 3-Wochen-Frist § 15a InsO
09.03.2025	Eigenantrag Pellbach Logistik & Spedition GmbH
17.04.2025	AG Koeln eroeffnet Insolvenzverfahren, RA Wagner-Hieronymi bestellt
28.10.2025	Insolvenzverwalter erstattet Strafanzeige gegen Pellbach
12.12.2025	Quasthoff erstattet eigene Strafanzeige (Lohnrueckstaende, Beobachtungen)
18.03.2026	1. Vernehmung Quasthoff bei KPI Koeln
14.04.2026	2. Vernehmung Quasthoff bei StA Koeln (mit Inkonsistenzen)
12.05.2026	Haftbefehl AG Koeln; Festnahme Pellbach; Durchsuchung Privatwohnung + Geschaeftsraeume; U-Haft JVA Koeln-Ossendorf
13.05.2026	Erstkontakt Vellbruck, Mandatsannahme im JVA-Gespraech
14.05.2026	Antrag Pflichtverteidiger-Beiordnung und Akteneinsicht § 147 StPO
22.05.2026	Haftpruefungsantrag § 117 StPO, parallel Haftbeschwerde § 304 StPO
26.05.2026	Vorgespraech Verstaendigung § 257c StPO (ohne Konsens)
27.05.2026	StA legt Anklageschrift-Entwurf vor
04.06.2026	Termin Haftpruefung LG Koeln (geplant)

4. Fristenkalender

Juni 2026

Datum	Frist	Erledigt
04.06.2026	Termin Haftpruefung LG Koeln, 09:30 Uhr, Saal 248	■
09.06.2026	Stellungnahme StA zur Haftpruefung	■
12.06.2026	Frist Anhoerung § 33 StPO zur Anklage (intern)	■
18.06.2026	Eingangsfrist Antrag aussagepsychologisches Gutachten	■
22.06.2026	Voraussichtlicher Eroeffnungsbeschluss (LG Koeln, 117 Ks 14/26)	—
30.06.2026	Aussenfrist Haftbeschwerde-Vorbereitung (§ 121 StPO 6-Monats-Pruefung perspektivisch)	■

Juli 2026

Datum	Frist	Erledigt
06.07.2026	Frist Pruefung Adhaesion (sofern StA Antrag stellt)	■
12.07.2026	Vorbereitung HV-Plan, Beweisantragsmappe	■
24.07.2026	Spaetester Termin Vorbereitung Plaedyer	■

August/September 2026 (provisorisch)

Datum	Frist	Erledigt
17.08.2026	Geplanter HV-Beginn LG Koeln (10 HV-Tage angesetzt)	—
18.09.2026	Voraussichtliches Urteil	—

Anmerkung: § 121 StPO (6-Monats-Frist) laeuft ab 12.11.2026; Pruefungsfrist OLG Koeln einzuleiten ist daher spaetestens 22.10.2026.

5. Strategische Hauptlinien

1. **Haft-Strang.** Aussetzung des Vollzugs (§ 116 StPO) gegen Auflagen anstreben: Meldepflicht, Passhinterlegung, Kaution 250.000 EUR (Sicherheit aus Familienvermoegen Ehefrau).
2. **Aussagepsychologische Front.** Hilfsbeweis Antrag § 244 III StPO auf SV-Gutachten Glaubhaftigkeit Quasthoff. Schwerpunkte: (a) Konstanzanalyse, (b) Falschbelastungsmotiv (Mahnung 11/2024), (c) Realkennzeichendichte.

3. **Wirtschaftsstrafrechtliche Front.** Bestreiten objektive Insolvenzreife zum 12.01.2025 (nur drohende Zahlungsunfähigkeit, daher kein § 15a InsO-Tatbestand). Hilfsweise: kein Vorsatz hinsichtlich Krise (Beraterverschulden Engelmeier).

4. **Steuerstrafrechtliche Front.** § 371 AO ueberholte Pruefung (Selbstanzeige nicht moeglich, weil entdeckt). Beraterverschulden Hilfsweise.

5. **Geldwaesche-Strang.** Negieren — Auslandszahlungen Wroclaw sind echte Geschaeftsfuehrungsmassnahmen, keine Vortat. § 261 II StGB-Privilegierung Verteidiger pruefen.

6. **Subventionsbetrug-Strang.** Subventionserheblichkeit der falschen Angaben (Liquiditaetsenge) bestreiten — keine "ueberzogenen" Angaben.

7. **Verstaendigung.** Nur sinnvoll, wenn Bewaehrungsstrafe denkbar (< 2 Jahre). Bei Gesamtstrafenrahmen 3-4 Jahre eher Vollverteidigung.

6. Quellenverweise

- Methodik aussagepsychologische Begutachtung: BGH staend. Rspr. (vgl. BGH 1 StR 618/98, BGHSt 45, 164; Verifikation in amtlicher Quelle vor Zitat erforderlich); Steller/Koehnken-Kriterien zur Realkennzeichenanalyse (Lehrbuch).
- Methodik § 283 StGB: vgl. references/methodik-buergerliches-recht.md (analog Auslegung) und SKILL.md `strafrecht-spezial-bankrott-283-stgb`.
- Zitierweise: gemaess `references/zitierweise.md` (Rspr. vor Lit., neueste zuerst).

Datei: 01_mandatsnotiz_erstgespraech.md

01 — Mandatsnotiz Erstgespraech (JVA Koeln-Ossendorf)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Anwaltsgeheimnis § 53 StPO, § 43a Abs. 2 BRAO Erstellt: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger
Datum: 13. Mai 2026, 14:30 — 17:45 Uhr Ort: JVA Koeln-Ossendorf, Rochusstrasse 350, 50827 Koeln,
Anwaltszimmer Block C Anwesend: Mandant Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher; Verteidigerin

1. Mandantendaten

Feld	Angabe
Mandant	Dr. Carlsten Heinrich Pellbach-Eisenacher
Geburtsdatum	18.10.1971 in Koeln
Staatsangehoerigkeit	deutsch
Familienstand	verheiratet, zwei Kinder (16, 19)
Privatadresse	Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln
Aufenthaltort	JVA Koeln-Ossendorf, Block C
Beruf	Geschaeftsfuehrer / Inhaber Pellbach Logistik & Spedition GmbH

Feld	Angabe
Bildung	Diplom-Volkswirt (Uni Koeln 1999), Promotion 2004 (Logistik / Supply Chain)
Vermoeegen	Privatvermoeegen: Immobilie Koeln-Suelz (geschaetzt 1.8 Mio EUR, lastenfrei); Depots ca. 340.000 EUR; Bargeld auf Konto (Pfaendung laeuft)
Vorstrafen	Keine. Eine OWi-Geldbusse 2018 (Verkehr).
Krankheiten	Bluthochdruck, Diabetes II (Insulin), Herzkatheter 2023

2. Belehrung

Vor Beginn ueber § 136 Abs. 1 StPO (Aussagefreiheit) belehrt. Hinweis darauf, dass die Verteidigerin der Schweigepflicht unterliegt, dass das Mandat ein Wahlmandat ist und parallel die Pflichtverteidiger-Beiordnung beantragt wird. Mandant erklart Vollmachterteilung; Vollmachtsformular im Anschluss zur Unterzeichnung gereicht.

3. Sachverhaltsschilderung Mandant

(zusammengefasst, nicht woertlich)

3.1 Unternehmen

Die Pellbach Logistik & Spedition GmbH, gegrundet 2008 als Familienunternehmen, betreibe Spedition mit Schwerpunkt Konsumgueter und temperaturgefuehrte Logistik. Vier Standorte: Koeln (HQ, ca. 90 Mitarbeitende), Bottrop (Lager- und Crossdocking, ca. 45 Mitarbeitende), Stuttgart (Sued-Hub, ca. 28 Mitarbeitende), Wroclaw (Polen, ca. 32 Mitarbeitende, GmbH-Tochter "Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o."). Geschaeftsfuehrer sei er allein. Gesellschafterstruktur: Pellbach 50 %, Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher 50 %. Frau Pellbach-Eisenacher sei "stille Gesellschafterin", trete im Geschaeft aber gelegentlich auf — naeheres siehe Email-Konvolut und Chat-Export.

3.2 Krise und Antragspflicht

Die Krise habe sich seit Sommer 2024 angebahnt: Kraftstoffpreise hoch, Rueckgang Konsum, Verlust eines Grosskunden ("HelmwerkSued" Februar 2024). Der Steuerberater Engelmeier habe ihn am 18.12.2024 schriftlich vor moeglicher Insolvenzreife gewarnt. Mandant gibt an: Er habe Sanierungsverhandlungen mit Hausbank (Volksbank Rhein-Berg) gefuehrt. Bis Januar 2025 sei nicht klar gewesen, ob eine echte Zahlungsunfaehigkeit oder nur eine Liquiditaetsenge vorliege. Er habe dann am 09.03.2025 selbst Insolvenzantrag gestellt. Die StA argumentiere, ab 12.01.2025 sei Zahlungsunfaehigkeit gegeben; Mandant bestreitet das.

3.3 Bankrottvorwurf

Der StA-Vorwurf umfasst u.a.: (a) Verheimlichen von Lagerbestaenden Bottrop (etwa 80 EUR-Paletten Markenwaren) vor dem Insolvenzverwalter, (b) Nicht-Fortfuehrung der Buchfuehrung im Februar 2025, (c) "grob wirtschaftswidrige" Praxis durch Privatentnahmen und Begleichung familiaerer Forderungen. Mandant: Die Lagerbestaende habe man dem polnischen Standort zugefuehrt, weil dort ein Auftragsplus bestanden habe — keine Verheimlichung. Buchhaltung sei wegen Quasthoff-Abgang (Februar 2025) zwei Wochen geruht, dann normal weitergefuehrt.

3.4 Untreue

Privatentnahmen in der Krise: Mandant raeumt ein, Ende November 2024 und Dezember 2024 zwei Privatentnahmen ueber 80.000 EUR bzw. 75.000 EUR getaetigt zu haben, "zur Sicherung der

Familienliquiditaet". Er habe immer wieder Gelder hin- und herueberwiesen; Buchhaltung Quasthoff habe das verbucht. Im Januar / Februar 2025 weitere Entnahmen ca. 257.000 EUR (Aufstellung tabellen/privatentnahmen_pellbach_2024_2025.csv).

3.5 Vorenthalten Arbeitgeberanteile (§ 266a)

Ab November 2024 sei die Lohnzahlung nur noch zu 70 % erfolgt; SV-Beitraege seien teils nur partiell, teils gar nicht abgefuehrt worden. Betriebsrat habe gemahnt. Mandant gibt an, er habe "priorisiert" — Loehne gingen vor SV. Volumen: ca. 187.000 EUR offene SV-Beitraege.

3.6 Steuerhinterziehung

USt-Voranmeldungen September 2024 bis Februar 2025 seien teils zu spaet oder mit falschen Werten gemeldet worden. Mandant verweist auf Steuerberater Engelmeier; er habe selbst nur unterschrieben.

3.7 Subventionsbetrug Coronahilfe

Im November 2022 sei KfW-Coronahilfe Q4/2022 beantragt worden (ca. 320.000 EUR). Bedingung: Liquiditaetsenge wegen COVID. Mandant: Liquiditaet sei real angespannt gewesen, Auftragslage wechselhaft. Falsche Angaben? Mandant: "Habe gewissenhaft ausgefuellt." Detailpruefung folgt.

3.8 Geldwaesche-Verdacht

Zahlungen an Wroclaw-Tochter: monatliche Konzernumlagen (Lizenzgebuehren, IT-Cost-Sharing). Mandant bestreitet jede Tarnung. Hinweis aber: einmal im Januar 2025 sei eine Sonderzahlung von 120.000 EUR an Wroclaw gegangen "zur Stabilisierung Tochter", die spaeter teilweise an einen polnischen Berater weiterfloss. Recherche im Konzern-Cash-Management noetig.

3.9 Verhaeltnis zu Quasthoff

Frau Mira Quasthoff (37) war von 2018 bis Februar 2025 Hauptbuchhalterin (Vollzeit) und bis dahin loyal. Im November 2024 sei Mandantin durch Zufallsfund (Vergleich Spesenabrechnungen mit Hotelbuchungen) auf ueberhoehte Spesenabrechnungen Quasthoffs gestossen. Mandant habe sie schriftlich gemahnt (siehe eml/01_pellbach_an_quasthoff_spesen_2024_11_03.eml) und arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht. Quasthoff habe schriftlich widersprochen (eml/02_quasthoff_an_pellbach_widerspruch_2024_11_07.eml). Im Februar 2025 habe sie Aufhebungsvertrag mit Abfindung 22.000 EUR unterschrieben. Im Dezember 2025 habe sie eigenstaendig Strafanzeige erstattet.

4. Erste rechtliche Einordnung

(Stichworte, Gutachtenstil folgt in 10_schutzschrift_entwurf.md)

- **§ 15a InsO:** Zentral, ob Zahlungsunfaehigkeit zum 12.01.2025 objektiv vorlag. Sachverstaendiger StA Schoenwetter geht von Zahlungsunfaehigkeit aus; Verteidigergutachten noetig.
- **§ 283 StGB:** Mehrere Tatbestandsalternativen problematisch. "Beiseiteschaffen" Lagerbestaende kann durchgehen, wenn Wroclaw-Verschiebung als Geschaeftsfortfuehrung gefasst wird.
- **§ 266 StGB:** Privatentnahmen in der Krise sind klassisch problematisch. Verteidigung: Vermoegensbetreuungspflicht-Reichweite bei Allein-GF mit Ehefrau als 50-%-Gesellschafterin.
- **§ 266a StGB:** Klassischer Vorwurf. Verteidigung: § 266a Abs. 6 StGB-Selbstanzeige? (Mandant hat dies versaeumt.)
- **§ 370 AO:** Beraterverschulden ist hier zu pruefen. Erinnerung: § 371 AO Selbstanzeige nur bis Tatentdeckung.
- **§ 264 StGB:** Subventionserheblichkeit der Angaben? Hier dreht der Verteidigungsansatz.

- **§ 261 StGB:** Vortatlosigkeit aufzeigen. Wenn aber alle anderen Vorwuerfe als Vortat tauglich, dann Konstruktion StA. Verteidigung muss Vortatkette durchschlagen.

5. Wuensche / Anliegen Mandant

- Wunsch nach Aussetzung des Vollzugs. Ehefrau sei bereit, 250.000 EUR Kautions zu stellen.
- Schutz der Familie: Wunsch, dass Medienberichte gegenueber Kindern moderiert werden.
- Klare Linie: kein Pauschalgestaendnis. Mandant will nicht alle 7 Vorwuerfe schultern.
- Erste persoenliche Gespraechsbitte mit Ehefrau (haftrechtlich noch zu pruefen).

6. Vereinbarte Schritte

Schritt	Termin	Zustaendig
Vollmacht ausstellen, Beiordnungsantrag	14.05.2026	Vellbruck
Akteneinsichtsantrag § 147 StPO an StA	14.05.2026	Vellbruck
Haftpruefungsantrag § 117 StPO vorbereiten	18.05.2026	Vellbruck + Knehrkamp
Haftbeschwerde § 304 StPO einlegen	22.05.2026	Vellbruck
Kontaktaufnahme Steuerberater Engelmeier	bis 20.05.2026	Knehrkamp
Kontaktaufnahme Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi	bis 22.05.2026	Vellbruck
Vorgespraech Verstaendigung StA	bis 26.05.2026	Vellbruck
Aussagepsychologisch es SV-Gutachten Quasthoff: Anfrage	bis 28.05.2026	Vellbruck

7. Honorarvereinbarung / Kostenhinweis

Mandant unterzeichnet Honorarvereinbarung nach RVG mit Mindestpauschale Vorverfahren 18.000 EUR netto, danach Stundensatz 380 EUR / 250 EUR (Partner / Associate). Hinweis nach § 49b BRAO auf gesetzliche Gebuehren erteilt. Vorschuss 25.000 EUR von Ehefrau ueberwiesen.

Unterschrift: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Fachanwaeltin fuer Strafrecht Vellbruck Strafverteidigung Koeln, Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln

Datei: 02_haftbefehl_ag_koeln_12_05_2026.md

02 — Haftbefehl AG Koeln vom 12. Mai 2026 (Auszug, redigiert)

Amtsgericht Koeln — Ermittlungsrichter — 502 Gs 4881/26 Vorgang: 122 Js 884/25 (Schwerpunkt-StA Wirtschaft Koeln) Aktentyp: Beglaubigte Abschrift, Verteidigerkopie

I. Tenor

Gegen den

Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, geboren am 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehoeriger, wohnhaft Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln, Geschaefsfuehrer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH,

wird gemaess §§ 112 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3, 114, 125 StPO

die Untersuchungshaft angeordnet.

Vollzug: JVA Koeln-Ossendorf.

II. Tatvorwurf (zusammengefasst)

Der Beschuldigte ist dringend verdaechtig, als Geschaefsfuehrer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH

1. den Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit dieser Gesellschaft seit 12. Januar 2025 erkannt zu haben und es trotz Verstreichen der dreiwoechigen Antragsfrist (§ 15a Abs. 1 InsO) bis zum 9. Maerz 2025 unterlassen zu haben, einen Antrag auf Eroeffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen,

— strafbar nach § 15a Abs. 4 InsO —

2. in der Krise des Unternehmens

a) Vermoegensbestandteile, naemlich Lagerbestaende von Markenwaren im Wert von ca. 478.000 EUR (Standort Bottrop) verheimlicht zu haben, indem er sie ohne ordnungsgemaesse Verbuchung an die Tochtergesellschaft Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o. in Wroclaw verbringen liess (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB),

b) Handelsbuecher, deren Fuehrung gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht ordnungsgemaess gefuehrt und die Buchhaltung zwischen Februar und Maerz 2025 unterbrochen zu haben (§ 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB),

c) in einer den Anforderungen einer ordnungsgemaessen Wirtschaft grob widersprechenden Weise Vermoegen vermindert zu haben durch Privatentnahmen von insgesamt 412.000 EUR im Zeitraum 01.11.2024 bis 28.02.2025 (§ 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB),

— strafbar nach § 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB —

3. unter Verletzung seiner Pflicht aus §§ 35, 43 GmbHG durch die in Ziffer 2 c) bezeichneten Privatentnahmen das Vermoegen der GmbH geschaedigt zu haben,

— strafbar nach § 266 Abs. 1 StGB —

4. fuer die Monate November 2024 bis Februar 2025 die Beitraege der Beschaeftigten der Pellbach Logistik & Spedition GmbH zur Sozialversicherung der Einzugsstelle vorenthalten zu haben (ca. 187.000 EUR Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile insgesamt),

— strafbar nach § 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB —

5. fuer die Voranmeldungszeitraeume September 2024 bis Februar 2025 zu niedrige bzw. unzutreffende Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben und dadurch Umsatzsteuer in Hoehe von ca. 246.000 EUR verkuerzt zu haben,

— strafbar nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO —

6. im November 2022 in einem Antrag auf KfW-Coronahilfe Q4/2022 ueber subventionserhebliche Tatsachen unrichtige Angaben gemacht zu haben, naemlich die Liquiditaetsenge und den Umsatzeinbruch des Unternehmens zu hoch dargestellt zu haben, wodurch eine ungerechtfertigte Zuwendung in Hoehe von 320.000 EUR ausgezahlt wurde,

— strafbar nach § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB —

7. Vermoegenswerte aus den unter 1. bis 6. genannten Vortaten verschleiert zu haben durch Auslandszahlungen an die Wroclaw-Tochter und weitere polnische Empfaenger, insbesondere eine Sonderzahlung von 120.000 EUR im Januar 2025, die teilweise an einen polnischen Berater weitergeleitet wurde,

— strafbar nach § 261 Abs. 1, Abs. 2 StGB (n.F.) —

III. Dringender Tatverdacht

Der dringende Tatverdacht stuetzt sich auf:

- die Aussagen der Zeugin Mira Quasthoff in der Vernehmung vom 18.03.2026 (KPI Koeln, Bd. III, Bl. 312–354) und vom 14.04.2026 (StA, Bd. V, Bl. 612–648);
- die Strafanzeige des Insolvenzverwalters RA Dr. Wagner-Hieronymi vom 28.10.2025 (Bd. I, Bl. 1–28);
- das Gutachten der oeffentlich bestellten und vereidigten Sachverstaendigen Dr. Margarete Schoenwetter vom 19.02.2026 zur Insolvenzreife (Bd. IV, Bl. 412–488);
- den Bericht der KPI Koeln, Komm. Hartmann, vom 24.03.2026 zum Lagerbestand Bottrop (Bd. III, Bl. 360–384);
- E-Mail-Auswertung Buchhaltung Pellbach (Asservate A-1 bis A-14).

IV. Haftgruende

1. Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO)

Der Beschuldigte verfuegt ueber erhebliches Privatvermoegen (geschaetzt ueber 2,1 Mio EUR), gute internationale Kontakte (insbesondere nach Polen ueber die Wroclaw-Tochter) und eine Sprachkenntnis Englisch / Polnisch. Die zu erwartende Strafe (Strafraumen Gesamtstrafe oberhalb 3 Jahre Freiheitsstrafe) begruendet einen Fluchtanreiz. Der Beschuldigte hat in den letzten Monaten mehrere Auslandsreisen nach Polen und in die Schweiz unternommen.

2. Verdunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO)

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte Mitarbeitende und insbesondere die Zeugin Quasthoff sowie weitere Auskunftspersonen in der Wroclaw-Tochter beeinflussen koennte. Eine vergleichbare Versuche wurden im April 2026 dokumentiert (Mitteilung Insolvenzverwalter vom 27.04.2026, Bd. VII, Bl. 1422).

V. Verhaeltnismaessigkeit

Mildere Mittel (§ 116 StPO) kommen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Betracht, weil weder Meldepflicht noch Kautionspflicht geeignet erscheinen, die Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr hinreichend zu reduzieren. Die Anordnung der Untersuchungshaft ist zur Sicherung des Verfahrens erforderlich und steht zur Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe nicht ausser Verhaeltnis.

VI. Belehrung

Belehrung des Beschuldigten gemäss § 115 Abs. 3, § 136 Abs. 1, § 117 Abs. 1, § 304 Abs. 1 StPO ist erfolgt.

Koeln, den 12. Mai 2026

gez. **Helmstedter** Richter am Amtsgericht

— Beglaubigte Abschrift — Geschäftsstelle AG Koeln, gez. Justizangestellte Bertenburg

Datei: 03_durchsuchungsbeschluss_und_protokoll.md

03 — Durchsuchungsbeschluss und Durchsuchungsprotokoll

Teil A: Durchsuchungsbeschluss AG Koeln (502 Gs 4882/26)

Teil B: Durchsuchungsprotokolle KPI Koeln vom 12.05.2026

Aktentyp: Beglaubigte Abschrift (Beschluss); Vermerk Sachbearbeiter KPI (Protokoll)

Teil A — Durchsuchungsbeschluss AG Koeln vom 11. Mai 2026

I. Tenor

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koeln (122 Js 884/25) wird gemäss §§ 102, 105 StPO die Durchsuchung folgender Orte angeordnet:

1. Privatwohnung des Beschuldigten Dr. Carlsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, **Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln**, einschliesslich Nebenraeume, Garage, KFZ;
2. Geschaeftsraeume der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, **Friesenwall 17–21, 50672 Koeln**, einschliesslich Buchhaltung, Geschaeftsfuehrungsbuero, Serverraum;
3. Lagerstandort Bottrop, **Industriestrasse 88, 46242 Bottrop**, einschliesslich Lagerhallen 1 bis 4 sowie Bueroraeumen;
4. Standort Stuttgart, **Stresemannstrasse 200, 70191 Stuttgart**, einschliesslich Buero;
5. KFZ des Beschuldigten (BMW X5, Kennzeichen K-PE 1810).

II. Zu suchende Beweismittel

- Buchhaltungsunterlagen 2022 bis 2026;
- E-Mail-Korrespondenz Pellbach <-> Quasthoff, Pellbach <-> Engelmeier, Pellbach <-> Wroclaw-Tochter;
- Vertraege mit der Wroclaw-Tochter und mit polnischen Beratern;
- Antragsunterlagen KfW-Coronahilfe Q4/2022;

- Smartphone(s) des Beschuldigten, Laptops, Tablets;
- Liquiditaetsplanungen, Sanierungsgutachten, Fortbestehensprognosen;
- Inventurlisten Standort Bottrop;
- Bargeldbestaende und Wertgegenstaende von Indizwert.

III. Begrue ndung

Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung, des Bankrotts, der Untreue, des Vorenthaltens von Arbeitgeberanteilen, der Steuerhinterziehung, des Subventionsbetrugs und der Geldwaesche (Einzelheiten siehe Haftbefehl 502 Gs 4881/26 vom 12.05.2026). Die zu suchenden Gegenstaende lassen die Auffindung von Beweisen erwarten. Die Durchsuchung ist verhaeltnismaessig.

IV. Vollzug

Die Massnahme wird mit der Vollziehung des Haftbefehls 502 Gs 4881/26 zeitgleich am 12.05.2026 ab 06:30 Uhr begonnen.

Koeln, 11.05.2026 — gez. **Helmstedter**, Richter am Amtsgericht

Teil B — Durchsuchungsprotokoll KPI Koeln, Privatwohnung

Aktenzeichen KPI: K1-WiKrim-882-26 Datum: 12.05.2026, Beginn 06:34 Uhr — Ende 11:48 Uhr Ort: Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln Leitung: Komm. Hartmann (Wirtschaftskriminalitaet) Anwesend Bewohner: Beschuldigter Dr. Pellbach-Eisenacher; Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher; Tochter (19, Erika)

Asservate

Nr.	Beschreibung	Fundort
A-1	Laptop Lenovo ThinkPad, schwarz, S/N XV-882-7741	Arbeitszimmer Beschuldigter, Schreibtisch
A-2	iPhone 14 Pro, schwarz, IMEI 354-882-554-882	Nachttisch Schlafzimmer
A-3	iPad Pro, IMEI 354-882-441-002	Wohnzimmer
A-4	Aktenordner "Pellbach Logistik 2024"	Arbeitszimmer Beschuldigter
A-5	Aktenordner "KfW Corona Q4 2022"	Arbeitszimmer Regal 3
A-6	Aktenordner "Privat Pellbach 2024-2025"	Arbeitszimmer Schublade
A-7	Briefkonvolut mit "Geschaeftpapier Pellbach Logistik & Spedition GmbH" (handgeschriebene Notizen)	Arbeitszimmer Schreibtischschublade — siehe `bilder/beweismittel_001_geschaeftpapier_pellbach_metadaten.md`
A-8	Bargeld 14.300 EUR (Scheine 200/100/50)	Hausbar Wohnzimmer

Nr.	Beschreibung	Fundort
A-9	Eheringe und Schmuck (Schaetzwert unklar), getrennt asserviert nach § 110 StPO Sichtung	Schlafzimmer Tresor
A-10	USB-Stick "Buchhaltung 2024"	Arbeitszimmer Schublade
A-11	Aktenordner "Wroclaw 2023-2025"	Arbeitszimmer
A-12	Reisedokumente Beschuldigter (Reisepass, Personalausweis)	Schlafzimmer Sekretaer
A-13	Notebook Apple MacBook Air der Ehefrau (geprueft, sofort zurueckgegeben)	Schlafzimmer — keine Mitnahme

Vorgang

Beschuldigter wurde um 06:34 Uhr durch Komm. Hartmann ueber Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl in Kenntnis gesetzt. Belehrung nach §§ 136 Abs. 1, 163a Abs. 4 StPO. Beschuldigter machte zur Person Angaben, im Uebrigen keine Aussage ("ich moechte mit meiner Anwaeltin sprechen"). Ehefrau bestand auf telefonischer Kontaktaufnahme zu RA-Kanzlei Vellbruck; dies wurde gewaehrt um 06:51 Uhr.

Reisepass und Personalausweis wurden gemaess § 116 Abs. 1 Nr. 2 StPO sichergestellt. Beschuldigter wurde um 11:55 Uhr in Begleitung zur StA Koeln verbracht; um 13:30 Uhr Vorfuehrung beim Ermittlungsrichter Helmstedter; um 15:10 Uhr Erlass und Eroeffnung des Haftbefehls.

gez. Komm. **Hartmann**, KPI Koeln, Wirtschaftskriminalitaet

Teil C — Durchsuchungsprotokoll Geschaeftraeume Friesenwall

Datum: 12.05.2026, 06:38 Uhr — 14:22 Uhr Anwesend: Frau Frieda Pellbach-Eisenacher (Mit-Gesellschafterin), spaeter Insolvenzverwalter RA Wagner-Hieronymi (telefonisch zugeschaltet)

Asservate (Auswahl)

Nr.	Beschreibung
B-1	Server Buchhaltung (Datev-Anbindung), Datenkopie
B-2	Aktenraum "Lohnbuchhaltung 2024 / 2025" — 9 Ordner
B-3	Aktenraum "USt-Voranmeldungen" — 4 Ordner
B-4	Geschaeftsfuehrer-PC, S/N PEL-GF-2022-014
B-5	USB-Stick "QS-Backup 02-2025" (gefunden im Buero Quasthoff, verschlossener Schreibtischschrank)
B-6	Aktenordner "Coronahilfe Q4 2022"
B-7	Aktenordner "Engelmeier Korrespondenz 2024"
B-8	Vertragsordner "Wroclaw 2023-2025"

Hinweis Mandantenpost / Anwaltsgeheimnis: Im Buero des GF wurden zwei Schriftstuecke mit Briefkopf Vellbruck Strafverteidigung sichergestellt (Beratungsschreiben Vellbruck an Pellbach vom 04.05.2026 zur Insolvenzbegleitung). Auf Hinweis Verteidigerin am Folgetag wurden diese gemaess §§

97, 160a Abs. 1, 53 StPO mit Sperrvermerk versehen und herausgegeben (Vermerk 13.05.2026, Bd. VI, Bl. 1004).

gez. Komm.in **Stollmaier**, KPI Koeln

Teil D — Durchsuchungsprotokoll Lager Bottrop

Datum: 12.05.2026, 07:30 Uhr — 19:14 Uhr Vor Ort: Werksleiter Bjoern Tannekoetter, Disponent
Vorarbeiter Krszewski (polnischsprachig)

Befund

- Lagerhalle 1: 1.140 Paletten gemischt, davon ca. 80 Paletten ohne Inventarnummer (Schwerpunkt Markenware Konsumgueter) — diese werden gesondert asserviert, da entsprechend Hinweis Insolvenzverwalter Verdacht auf nicht in Buchhaltung erfasste Bestaende.

- Lagerhalle 2: regulaerer Warenbestand, ordnungsgemaess

- Lagerhalle 3: leer

- Lagerhalle 4: 4 LKW (Plane), 2 davon mit polnischen Kennzeichen, geladen mit Markenware. Frachtpapiere lauten auf "Pellbach Polska". Lkw werden vorerst nicht abgefahren, Ladung gesichert.

— siehe bilder/beweismittel_002_lagerhalle_bottrop_metadaten.md —

gez. Komm. **Hartmann**, KPI Koeln

Hinweis Verteidiger (intern, Vellbruck):

- Pruefen, ob Durchsuchungsbeschluss inhaltlich hinreichend bestimmt ist (BVerfG-Linie zu § 102 StPO).

- Pruefen, ob bei B-5 (USB-Stick Buero Quasthoff) ein verfahrensrelevanter Eingriffsschwerpunkt vorliegt (Belange der Zeugin, evtl. Datenschutz).

- Pruefen Beschlagnahmeverbot § 97 StPO bzgl. Anwaltskorrespondenz (Vellbruck-Schreiben vom 04.05.2026 — bereits herausgegeben, dokumentieren).

Datei: 04_anklageschrift_entwurf.md

04 — Anklageschrift-Entwurf StA Koeln (Stand: 27.05.2026, Vor-Eroeffnung)

Schwerpunktstaatsanwaltschaft fuer Wirtschaftsstrafsachen Koeln 122 Js 884/25 — Bearb.: OSchA Schamoni-Wieselburg Stand: Entwurf vom 27.05.2026 (interner Entwurf — Anklage noch nicht erhoben, Anhoerung § 33 StPO laeuft)

Anmerkung Verteidigerin: Vorab-Uebersendung im Rahmen Verstaendigungsvorgespraech 26.05.2026.

I. Angeschuldigte und Verfahren

Angeschuldigter: Dr. Carlsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, geb. 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehoeriger, wohnhaft Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln, derzeit JVA Koeln-Ossendorf (U-Haft seit 12.05.2026).

Verteidiger: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Vellbruck Strafverteidigung Koeln (Wahlmandatin, Antrag auf Beordnung als Pflichtverteidigerin laeuft).

II. Tatvorwuerfe — Konkretisierte Fassung

Komplex 1 — Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 1, Abs. 4 InsO)

Der Angeschuldigte war seit Gruendung 2008 als alleiniger Geschaeftsfuehrer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH eintragungspflichtig im Handelsregister Koeln (HRB 14 882).

Die Gesellschaft war bereits zum 12.01.2025 zahlungsunfaehig im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO (lt. Sachverstaendigem-Gutachten Schoenwetter, Bd. IV). Ueberschuldung iSd § 19 InsO trat spaetestens am 02.02.2025 ein. Der Angeschuldigte stellte den Eigenantrag erst am 09.03.2025. Damit ueberschritt er die Antragsfrist von drei Wochen (§ 15a Abs. 1 InsO) um mindestens fuenf Wochen.

Der Angeschuldigte hatte die Insolvenzreife erkannt: Steuerberater Engelmeier hatte ihn am 18.12.2024 schriftlich gewarnt; eine interne Liquiditaetsuebersicht vom 08.01.2025 wies negative Liquiditaet aus.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 8 Monate (Einzelstrafe).

Komplex 2 — Bankrott (§ 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB)

2.1 § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB (Verheimlichen Vermoegen)

Im Zeitraum 15.02.2025 bis 09.03.2025 liess der Angeschuldigte Markenware im Wert von **ca. 478.000 EUR** (Wholesale-Wert) ohne ordnungsgemaesse buchhalterische Erfassung vom Lager Bottrop (Industriestrasse 88) in das Lager der Tochtergesellschaft Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o., Wroclaw, verbringen. Die Verbringung erfolgte mittels 11 LKW-Fahrten. Der Angeschuldigte versuchte damit, diese Bestaende dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.

2.2 § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB (Buchfuehrung)

Im Zeitraum 12.02.2025 bis 28.03.2025 unterliess der Angeschuldigte die Fortfuehrung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Buchfuehrung der GmbH. Insbesondere wurden Belegerfassung, Hauptbuchposten, Kassenfuehrung sowie Debitoren-/Kreditorenpflege nicht ordnungsgemaess fortgefuehrt.

2.3 § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB (Grob wirtschaftswidriges Verhalten)

Im Zeitraum 01.11.2024 bis 28.02.2025 verminderte der Angeschuldigte das Gesellschaftsvermoegen durch Privatentnahmen von **insgesamt 412.000 EUR**, obwohl die Krise erkennbar war und die Privatentnahmen einer ordnungsgemaessen Wirtschaftsfuehrung grob widersprachen. Im Einzelnen siehe tabellen/privatentnahmen_pellbach_2024_2025.csv.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr 8 Monate (Einzelstrafe, Tateinheit).

Komplex 3 — Untreue (§ 266 Abs. 1 StGB)

Identisch mit Komplex 2.3 (Privatentnahmen). Die Tat steht in Tateinheit zu § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB. Sie wird jedoch wegen unterschiedlicher Rechtsgueter (§ 266 StGB schuetzt das Vermoegen der GmbH selbst, § 283 StGB die Glaebigergesamtheit) gesondert verfolgt.

Strafmass-Vorstellung StA: im Wege Tateinheit aufgehend in § 283 StGB.

Komplex 4 — Vorenthalten Arbeitgeberanteile (§ 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB)

Fuer die Beitragsmonate November 2024 bis Februar 2025 fuehrte der Angeschuldigte als Geschaeftsfuehrer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH

- die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung in Höhe von **insgesamt 97.300 EUR** nicht an die zuständigen Einzugsstellen ab (Schwerpunkt: AOK Rheinland; BARMER; IKK classic) — strafbar nach § 266a Abs. 1 StGB;
- die Arbeitgeberanteile in Höhe von **insgesamt 89.700 EUR** nicht ab — strafbar nach § 266a Abs. 2 StGB.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 10 Monate.

Komplex 5 — Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO)

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldungszeiträume **September 2024 bis Februar 2025** reichte der Angeschuldigte unrichtige Voranmeldungen ein, in denen Umsatzerlöse zu niedrig erklärt wurden. Die hieraus resultierende Verkürzung beträgt **ca. 246.000 EUR** USt.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr 2 Monate.

Komplex 6 — Subventionsbetrug (§ 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB)

Am 22.11.2022 reichte der Angeschuldigte für die Pellbach Logistik & Spedition GmbH einen Antrag auf KfW-Coronahilfe Q4/2022 ein. In dem Antrag gab er an, der Umsatz sei im Vergleichszeitraum Q4/2019 um 38 % rückgängig (tatsächlicher Rückgang ca. 12 %). Aufgrund dieser unrichtigen Angaben wurde mit Bescheid der KfW vom 09.12.2022 eine Coronahilfe in Höhe von **320.000 EUR** ausgereicht.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr (Einzelstrafe).

Komplex 7 — Geldwäsche (§ 261 Abs. 1, Abs. 2 StGB n.F.)

Am 17.01.2025 überwies der Angeschuldigte 120.000 EUR an die Wrocław-Tochter. Davon flossen am 24.01.2025 80.000 EUR an einen polnischen Berater (D. Kowalczyk-Mlocki) weiter. Die Gelder stammen aus dem Komplex Untreue (Komplex 3) und § 283 StGB (Komplex 2.3). Damit hat der Angeschuldigte Vermögenswerte aus rechtswidriger Tat verschleiert.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 9 Monate.

III. Gesamtstrafe (Erwartung StA)

Auf Grundlage §§ 53, 54 StGB schlägt die StA eine **Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten** vor.

Bei Bewährung (auch teilweise) wäre die Strafe nicht aussetzungsfähig (§ 56 Abs. 2 StGB).

IV. Beweismittel

Die StA stützt sich auf:

1. Zeugenaussagen:

- Mira Quasthoff (V1: 18.03.2026 / V2: 14.04.2026) - Bjoern Tannekoetter, ehem. Disponent Standort Bottrop (V: 12.04.2026) - Hubertus Engelmeier, Steuerberater (V: 28.04.2026) - Solveig Krazenburg, Betriebsrätin (V: 16.04.2026) - Krszewski, Disponent Bottrop (V: 12.04.2026, durch Dolmetscher)

2. Sachverständige:

- Dr. Margarete Schoenwetter (Insolvenzreife / Bilanz, Gutachten 19.02.2026) - Dipl.-Kfm. Otto Strassbroich (USt-Berechnung)

3. Urkundenbeweis:

- Antrag KfW Coronahilfe Q4/2022, Bescheid KfW vom 09.12.2022 - Buchhaltung Pellbach Logistik 2024 (Asservate B-2, B-3, A-10) - E-Mails Pellbach <-> Engelmeier, Pellbach <-> Quasthoff - Kontobewegungen Wroclaw 2024-2025

4. **Eigene Einlassung des Angeschuldigten** (sofern erfolgt).

V. Antraege StA

Die StA Koeln beantragt,

1. die Anklage zu eroeffnen und das Hauptverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des LG Koeln zu eroeffnen,
2. den Haftbefehl gemaess Beschluss des AG Koeln vom 12.05.2026 (502 Gs 4881/26) aufrechtzuerhalten,
3. Beweisaufnahme gemaess Beweismittelliste durchzufuehren,
4. ergaenzend einen vorlaeufigen Vermoegensarrest gemaess §§ 111e Abs. 1, 111j StPO in Hoehe von 1.485.000 EUR anzuordnen.

Koeln, den 27. Mai 2026

gez. **Schamoni-Wieselburg** Oberschwerpunkt-Staatsanwalt fuer Wirtschaftsstrafsachen

Verteidiger-Vermerk (intern, 28.05.2026)

Die Anklageschrift erscheint im Komplex 1 (§ 15a InsO) ueber Gebuehr stringent, weil sie ausschliesslich auf Schoenwetter-Gutachten und Engelmeier-Warnung stuetzt. Wir werden in der Schutzschrift (Akte 10) die Insolvenzreife substantiell bestreiten und ein Gegengutachten beantragen. Komplex 6 (KfW) ist besonders angreifbar, weil die Umsatzangaben branchenmaessig schwankungsanfaellig waren. Komplex 7 (Geldwaesche) ist nur tragfaehig, wenn Komplex 2/3 als Vortat steht — bei Wegfall faellt § 261 mit. Komplex 4 (§ 266a) ist im Tatsachlichen vom Mandanten teilweise eingeraeumt; hier Reduktion durch § 266a Abs. 6 StGB scheidet aus, weil Beitraege nicht binnen 7-Tage-Frist nachentrichtet wurden.

Datei: 05_verteidiger_aktenuebersicht.md

05 — Verteidiger-interne Aktenuebersicht (Aktenkartei)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln Mandat: Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher Az. StA: 122 Js 884/25 / Az. AG: 502 Gs 4881/26 / vorauss. Az. LG: 117 KLS 14/26 Stand: 30.05.2026

I. Hauptakte (9 Baender)

Band	Inhalt	Bl.	Wichtige Stuecke
I	Strafanzeige Insolvenzverwalter, Anlagen	1–124	Strafanzeige Wagner-Hieronymi 28.10.2025 (Bl. 1–28); Insolvenzantrag vom 09.03.2025 (Bl. 38–72); Liquiditaetstabellen (Bl. 74–119)
II	Strafanzeige Quasthoff, Anlagen, ergaenzende Hinweise	125–248	Strafanzeige 12.12.2025 (Bl. 125–142); Spesenkomplex (Bl. 168–209)
III	Vernehmungen / KPI Hartmann / Ermittlungsberichte	249–410	Vernehmung Quasthoff V1 (Bl. 312–354); KPI-Bericht Lager Bottrop (Bl. 360–384); KPI-Bericht Wroclaw-Recherche (Bl. 388–410)
IV	Sachverstaendigenguta chten Schoenwetter	411–520	Gutachten 19.02.2026 (Bl. 412–488); Anlagen Bilanz / Liquiditaet (Bl. 489–520)
V	Vernehmungen StA Phase II	521–760	Quasthoff V2 (Bl. 612–648); Tannekoetter (Bl. 656–688); Engelmeier (Bl. 692–722); Krazenburg (Bl. 730–760)
VI	Anwaltskorrespondenz, § 97 StPO Sperrvermerk	761–1080	Sperrvermerk Vellbruck -Korrespondenz (Bl. 1004); Schriftverkehr Insolvenzverwalter (Bl. 990–1078)
VII	Polnische Rechtshilfe / Wroclaw	1081–1500	EU-Auskunftsersuchen (Bl. 1100); Antwort polnischer Behoerden (Bl. 1322); Hinweis Mit arbeiterbeeinflussung Insolvenzverwalter 27.04.2026 (Bl. 1422)

Band	Inhalt	Bl.	Wichtige Stuecke
VIII	Steuer / USt-Voranmeldungen / KfW	1501–1820	KfW-Antrag 22.11.2022 (Bl. 1644); USt-Berechnung Strassbroich (Bl. 1722–1788)
IX	Haftunterlagen / Pressemeldungen	1821–2050	Haftbefehl (Bl. 1822); D urchsuchungsprotokoll e (Bl. 1832–1898); Pressemeldung StA 13.05.2026 (Bl. 2014)

II. Sonderbaende

Band	Inhalt
Sonderband Buchhaltung 1	Buchhaltungsausdrucke 2023, ordnerweise sortiert
Sonderband Buchhaltung 2	Buchhaltungsausdrucke 2024-Q1 2025, Hauptbuch, Sachkonten
Asservatenverzeichnis	A-1 bis A-13 (Privat) / B-1 bis B-8 (Geschaeft) / C-1 (Bottrop, Markenware) / D-1 (Bottrop, LKWs) / E-1 bis E-4 (Stuttgart) — siehe `03_durchsuchungsbeschluss_und_protokoll.md`

III. Verteidiger-eigene Mappen

Mappe	Inhalt
M-1 Mandatsdaten	Vollmacht, Honorarvereinbarung, Mandantenstammdaten, Kontaktdaten Familie
M-2 Aussagepsychologie	Vernehmungsmitschriften Quasthoff V1/V2, Strukturanalyse, Anfrage Prof. Dr. Hennenkort (Sachverstaendigenkanzlei Aussagepsychologie Bonn)
M-3 Schutzschrift + Schriftsatzdrucke	Entwurf Schutzschrift, Haftpruefungsantrag, Haftbeschwerde
M-4 Wirtschaftsgutachten	Bestellung Privatgutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels, Heidelberg)
M-5 Steuerstrafrecht	Korrespondenz Engelmeier, Pruefung § 371 AO, Berechnung Verkuerzungsschaden
M-6 Wroclaw / Konzern	Vertraege, Lizenzgebuehren-Modelle, Beratervertrag Kowalczyk-Mlocki
M-7 Pressemappe	Presseanfragen, Kanzleistellungnahmen, Family Brief
M-8 Strategiepapiere	Best/Worst-Case-Memos, Verstaendigungs-Memo, Plaedoyer-Skizzen

IV. Vermerk Zugriffsrechte

- Voller Zugriff: Dr. Vellbruck, RA Knehrkamp

- Beschränkter Zugriff: ReFa Anna Heidersbach-Wenke (Sekretariat, ohne M-2 / M-8)
- Mandant: M-3, M-7 vor Versand. M-2 nur eingeschränkt (siehe Hennenkort-Vorgespräch).
- Familie Pellbach: M-7 (Pressemappe) nach Freigabe.

V. Verfahrensaktenverlauf (Verteidiger-Sicht)

Datum	Eingang / Ausgang	Bemerkung
14.05.2026	Akteneinsichts Antrag § 147 StPO an StA Köln (Vellbruck)	siehe eml/05
17.05.2026	StA gewährt Akteneinsicht in Baende I-V	Bd. VI in Prüfung (Anwaltsgeheimnis-Komplex)
23.05.2026	StA gewährt Akteneinsicht Bd. VI bis VIII	Vermerk: Bd. VI ohne Bl. 990–1004 (Sperrvermerk)
27.05.2026	StA übersendet Anklageschrift-Entwurf	als Vorab zum Verständigungsvorgespräch
28.05.2026	Vellbruck legt Schriftsatz zur Akteneinsicht Bd. IX nach	Eingangs-Stempel StA
30.05.2026	Bd. IX vollständig erhalten	Vollständigkeit erklärt

VI. Beweismittelliste Verteidigung (Prüfstand)

Nr.	Beweismittel	Status
V-1	Gegengutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels)	Beauftragt 22.05.2026; Lieferung erwartet 30.07.2026
V-2	Aussagepsychologisches SV-Gutachten Glaubhaftigkeit Quasthoff (Prof. Dr. Hennenkort)	Beauftragt 28.05.2026; Lieferung erwartet 15.08.2026
V-3	Liquiditätsplanungen Pellbach Januar / Februar 2025 (intern)	Vorhanden in Sonderband Buchhaltung 2
V-4	Warnschreiben Steuerberater Engelmeier vom 18.12.2024 (zur Frage Beraterverschulden vs. Kenntnis Mandant)	siehe eml/03
V-5	Schriftverkehr Pellbach <-> Quasthoff zur Mahnung (Falschbelastungsmotiv)	siehe eml/01, eml/02
V-6	Konzernvertrag Pellbach Köln <-> Pellbach Polska 2022/2023 (zur Frage „Verheimlichen“)	M-6
V-7	Zeugen entlastend: Bjoern Tannekoetter (Lager Bottrop war reguläre Verbringung an Wrocław)	Vernehmung beantragt

Nr.	Beweismittel	Status
V-8	Zeugin entlastend: Frau Pellbach-Eisenacher (Ehefrau, Mitgesellschafterin)	§ 52 StPO Belehrung erforderlich
V-9	Bilanztechnische Privatgutachten zur Frage § 266 StGB-Schadens	Beauftragt
V-10	Branchenvergleich Umsatzentwicklung Spedition 2019-2022 (Statistisches Bundesamt)	Recherche im Gange

Datei: 06_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_01.md

06 — Aktenauszug Zeugenvernehmung Mira Quasthoff (V1) bei KPI Koeln, 18.03.2026

Aktenauszug aus Band III, Bl. 312–354 (vollstaendiger Vernehmungstext liegt der Verteidigung in Akteneinsicht vor; hier verteidigerinterne Zusammenfassung der kerntragenden Passagen, woertlich aus Vernehmungsprotokoll zitiert).

Vernehmende Beamtin: Krim.in Stollmaier (KPI Koeln, Wirtschaftskriminalitaet) Protokollfuehrerin: KOK Berkemann Ort: KPI Koeln, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Koeln Dauer: 18.03.2026, 09:42 — 14:38 Uhr (4:56 h, davon 25 Minuten Pause) Belehrung Zeugin: § 57 StPO (Wahrheitspflicht), § 55 StPO (Auskunftsverweigerungsrecht bei Selbstbelastung) — wurde erteilt; Zeugin erklaerte, sie werde aussagen.

1. Persoenliche Angaben

> "Ich heisse Mira Mathilde Quasthoff, geboren 19.03.1989 in Bochum, ledig, wohnhaft Koeln-Ehrenfeld. Berufstaetig seit Februar 2025 als Buchhalterin bei der Spedition Werwein-Frers GmbH in Hennef."

> "Bei der Pellbach Logistik & Spedition GmbH war ich von Maerz 2018 bis 28.02.2025 als Hauptbuchhalterin angestellt, zuletzt mit einem Bruttogehalt von 4.250 EUR. Ich habe selbst gekuendigt zum 28.02.2025 — also faktisch, der Aufhebungsvertrag kam von der Firma."

2. Zur Tatfrage (zentrale Passagen, V1)

2.1 Lagerverbringung Bottrop nach Wroclaw

> "Mir ist im **Januar 2025**, ich glaube **so um den 20. Januar**, aufgefallen, dass Herr Dr. Pellbach Bestaende aus dem Lager Bottrop nach Polen umlagern liess. Die Lkw fuhren da regelrecht im Schichtbetrieb. Ich habe versucht, das in der Buchhaltung als Lieferung an die Tochter zu erfassen, aber Herr Pellbach hat gesagt, das mache er selbst. Ich war beunruhigt."

> "Insgesamt wuerde ich schaetzen, dass das **20 oder 25 Lkw-Ladungen** waren. Die Werte sind erheblich, aus Sicht der Buchhaltung."

2.2 Privatentnahmen

> "Herr Dr. Pellbach hat in der Krisenzeit immer wieder Geld auf sein Privatkonto ueberwiesen. **Ich erinnere mich an eine grosse Entnahme im Dezember 2024**, das waren so um 100.000 EUR. Das habe ich verbucht, aber er hat gesagt, das sei nur eine Liquiditaetsverschiebung."

> "Es gab auch Entnahmen im November 2024 und im Januar 2025. Im November war es eine Entnahme von **80.000 EUR**. Daran erinnere ich mich, weil ich an dem Tag mit Herrn Dr. Pellbach Streit hatte wegen einer angeblichen Spesenabrechnung von mir."

2.3 Loehne / SV-Beitraege

> "Die Loehne haben wir seit November 2024 nur teilweise ausgezahlt. Ich glaube, **70 Prozent**. Die Sozialversicherungsbeitraege gingen teilweise gar nicht raus. Ich habe mehrfach Herrn Dr. Pellbach darauf hingewiesen — auch schriftlich per Mail."

2.4 USt-Voranmeldungen

> "Die USt-Voranmeldungen habe ich monatlich erstellt nach den Vorgaben von Herrn Engelmeier. **Im November 2024** habe ich gesehen, dass Herr Dr. Pellbach Umsaetze nicht in der Voranmeldung haben wollte — angeblich kommen die noch, das seien Wechselumsaetze. Ich habe das so eingereicht, war aber nicht wohl dabei."

2.5 KfW-Coronahilfe Q4/2022

> "Den KfW-Antrag im November 2022 habe ich nur am Rande mitbekommen. Den hat Herr Dr. Pellbach selbst gemacht. Was ich aber weiss: Der Umsatzeinbruch im Q4/2019-Vergleich war nicht so stark, wie es im Antrag stand. Wir hatten gerade neue Auftraege von zwei Lebensmittelketten."

2.6 Wroclaw-Zahlung 17.01.2025

> "Am **17. Januar 2025** ging eine Zahlung von 120.000 EUR an die polnische Tochter raus. Das war keine Konzernumlage, das war eine Sonderzahlung. Herr Dr. Pellbach hat selbst gesagt: ‚Das ist eine Sicherheits-Liquiditaet fuer Wroclaw‘. Eine Woche spaeter sehe ich auf den Konten der Tochter — wir hatten Einsicht ueber das Konzern-Cash-Management — dass davon 80.000 EUR an einen polnischen Berater Kowalczyk-Mlocki gehen."

2.7 Spesenkomplex / Mahnung November 2024

> "Anfang November 2024 hat mir Herr Dr. Pellbach geschrieben — die Mail liegt vor — dass meine eigenen Spesenabrechnungen, die ich auf Hotelaufenthalte bezogen habe, manipuliert seien. Das war eine Frechheit. Ich habe widersprochen. Ich war sehr betroffen, das war eine Demuetigung."

> "Es ist nicht so, dass ich deshalb belastend aussagen wuerde. Ich habe einfach gesehen, was passiert. Aber natuerlich war das Verhaeltnis dann nicht mehr gut."

3. Anhang: weitere Aussagen V1 (Zusammenfassung)

- Beruflicher Werdegang Zeugin.
- Buchhaltungssoftware: Datev. Buchhaltung wurde "professionell, aber rauh" gefuehrt.
- Verhaeltnis zur Mit-Gesellschafterin Frau Pellbach-Eisenacher: "neutral, sie hat sich aus dem Operativen herausgehalten".
- Auf Frage nach Eigenstrafbarkeit (USt-Voranmeldung): "Ich habe nur die Eingaben gemacht. Das war keine eigene Entscheidung von mir. Mein Chef hat es so verlangt."

4. Schluss / Unterschrift Zeugin

> "Ich habe das so gesehen und so erinnert. Wenn Details unsicher sind, weil ich nicht alle Daten im Kopf habe, sage ich das. Ich moechte hier nichts erfinden."

Unterschrift Zeugin: **Mira Quasthoff** (handschriftlich) Vernehmung beendet: 14:38 Uhr Protokoll vorgelesen und genehmigt durch Zeugin.

5. Verteidiger-Beobachtungen (intern, kursiv im Original)

- Datum Lagerverbringung "um den 20. Januar 2025": V1 — wichtig, denn StA-Tatzeitraum geht **15.02. bis 09.03.2025**; Zeugin V1 weicht hier sechs Wochen ab.
- Privatentnahme November 2024 "80.000 EUR": passt zur tabellarischen Aufstellung der Verteidigung — Mandant bestaetigt 80.000 EUR im November.
- Aussage zur Spesen-Mahnung — Zeugin selbst spricht es proaktiv an; Falschbelastungsmotiv wird erkennbar.
- Realkennzeichen: Aussage zur Lagerverbringung ist eher chronologisch (Vorgang-orientiert), wenig sensorische Details (Geraeusche, Personenbeschreibungen, eigene innere Reaktionen kurz erwaeht). Pruefen in V2 Konstanz.

Datei: 07_aktenauszug_zeugenvernehmung_quasthoff_02.md

07 — Aktenauszug Zeugenvernehmung Mira Quasthoff (V2) bei StA Koeln, 14.04.2026

Aktenauszug aus Band V, Bl. 612–648.

Vernehmung gefuehrt durch: OSchA Schamoni-Wieselburg (Schwerpunkt-StA Wirtschaft Koeln); Protokollfuehrung StA-Angest. Bertosch. Ort: StA Koeln, Reichenspergerplatz 1, 50670 Koeln, Saal 3.4 Dauer: 14.04.2026, 10:15 — 15:42 Uhr (5:27 h, davon 30 Minuten Pause) Belehrung: §§ 57, 55 StPO erteilt. Zeugin hatte Anwaeltin RA'in Geyermann-Stoeve beraten (vorab) — diese nicht praesent. Zeugin erklarte, sie werde aussagen.

1. Hinweis der StA zu Beginn V2

> "Frau Quasthoff, in Ihrer ersten Vernehmung hatten Sie einige Angaben zur Lagerverbringung Bottrop—Wroclaw und zu Privatentnahmen gemacht. Wir haben mittlerweile Akteneinsichten in die Buchhaltung der Pellbach Logistik gehabt. Wir moechten an einigen Stellen praeziser werden. Sie koennen die Angaben gerne praezisieren oder, falls Sie sich nicht erinnern, das so kennzeichnen."

(Hinweis Verteidiger: Klassische Vorhaltetechnik, suggestiv. Zeugin wurde damit faktisch auf eine "richtigere" zweite Aussage gelenkt.)

2. Zentrale Aussagen V2 (mit Inkonsistenzen zur V1)

2.1 Lagerverbringung Bottrop nach Wroclaw — Datierung

> **V2, Bl. 622:** "Die grosse Welle der Lkw-Ladungen war im **Februar 2025**, ich wuerde sagen ab dem **15. Februar**. Vorher gab es ein, zwei Vorabverbringungen, das stimmt schon, das war im Januar. Aber die Hauptmenge — die 478.000 Euro Markenware — die ging ab Mitte Februar. Da bin ich sicher."

(Vergleich V1: "Januar 2025, etwa um den 20. Januar ... 20 oder 25 Lkw-Ladungen". V2: "Hauptmenge ab 15. Februar 2025". Datierung der Hauptverbringung verschiebt sich um **mindestens 25 Tage**.)

> **V2, Bl. 624:** Vorhalt durch OSchA: "In der Buchhaltung Pellbach sehen wir Lkw-Frachtpapiere am 17., 19., 22., 24. und 27. Februar 2025." > Zeugin: "Ja, das passt mit meiner Erinnerung. Im Januar waren es nur wenige."

2.2 Privatentnahmen — Beziffert

> **V2, Bl. 628:** "Im **November 2024** waren es **zwei Entnahmen**, eine von 80.000 Euro Anfang November und eine von 45.000 Euro am Monatsende. Im **Dezember 2024** war es eine Entnahme von **120.000 Euro** — Sie sagten, ich haette ‚100.000‘ gesagt, ja, ich erinnere mich jetzt: 120.000 Euro. Im Januar 2025 dann noch 75.000 und im Februar 2025 92.000 Euro."

(Vergleich V1: November 2024 "Entnahme 80.000 EUR" (eine Entnahme); Dezember 2024 "so um 100.000 EUR" (eine Entnahme). V2: November zwei Entnahmen 80.000 + 45.000; Dezember 120.000. Aufstockung um ca. 65.000 EUR allein durch erweiterte / korrigierte Erinnerung.)

> **V2, Bl. 629:** Auf Vorhalt der Buchhaltung: "Ja, das stimmt mit Ihren Unterlagen ueberein."

2.3 Lohne / SV-Beitraege

> **V2, Bl. 632:** "Die Lohne waren zu 65 Prozent ausgezahlt, nicht 70. Ich habe nochmal nachgesehen."
(Geringfuegige Korrektur.)

2.4 USt-Voranmeldungen

> **V2, Bl. 635:** "Ich habe in der ersten Vernehmung gesagt, die Vorgaben kamen von Herrn Engelmeier. Das ist nur teilweise richtig. Herr Engelmeier hat mir die ueblichen Vorgaben gegeben, aber bei den USt-Voranmeldungen ab November 2024 hat Herr Dr. Pellbach klar gesagt, welche Umsaetze ich rauslassen soll. Engelmeier hat das einfach uebernommen, weil er sich an seine Mandanten haelt."

(Hier ergaenzt Zeugin eine staerkere Belastung Pellbachs zu Lasten des Steuerberaters.)

2.5 KfW-Coronahilfe Q4/2022

> **V2, Bl. 638:** "Ich habe darueber nachgedacht. Bei dem KfW-Antrag im **November 2022** war ich dabei, ich habe Herrn Dr. Pellbach geholfen, die Zahlen einzutragen. Wir haben einen Vergleich mit Q4/2019 gemacht. Der tatsaechliche Umsatzrueckgang war eher bei **12 Prozent**, im Antrag stand aber **38 Prozent**. Das hat Herr Dr. Pellbach so gewollt."

(In V1 hatte sie gesagt: "Den KfW-Antrag habe ich nur am Rande mitbekommen". In V2 ist sie pluetzlich operativ beteiligt gewesen — substantielle Erweiterung der eigenen Naehue zum Geschehen, ggf. Eigenstrafbarkeit relevant.)

2.6 Wroclaw-Zahlung 17.01.2025

> **V2, Bl. 640:** "Die Zahlung am 17. Januar — ja, das ist korrekt. Es ging um Geldwaesche. Herr Dr. Pellbach hat selbst gesagt: ‚Das Geld muss weg, sonst kriegt es der Insolvenzverwalter spaeter.‘ Diese Worte hat er gesagt."

(In V1 hatte Zeugin gesagt, Pellbach habe gesagt: "Das ist eine Sicherheits-Liquiditaet fuer Wroclaw". In V2 wird daraus eine deutlich belastendere Formulierung mit ausdruecklichem Geldwaschmotiv. Pruefen: Vernehmungsfehler / Suggestion.)

2.7 Spesenkomplex / Mahnung November 2024

> **V2, Bl. 644:** "Die Mahnung war eine Demuetigung. Ich war damals krank und konnte mich nicht ausreichend wehren. Trotzdem: ich sage hier, was ich gesehen habe."

> Auf Frage OSchA, ob die Mahnung ein Falschbelastungsmotiv begruenden koennte: > > "Nein. Das ist Vergangenheit. Ich habe einen neuen Job, mir geht es darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt."

3. Anhang V2: Vorhaltetechnik

In V2 wurden der Zeugin folgende Unterlagen vorgehalten:

- Frachtpapierausdrucke Februar 2025 (Bottrop nach Wroclaw)
- Hauptbuchausdrucke Privatentnahmen
- Lohnbuchhaltung
- KfW-Antragsausdruck
- USt-Voranmeldungs-Ausdrucke

(Hinweis Verteidiger: Vorhaltetechnik ist methodisch zulaessig, kann aber das Erinnerungsbild der Zeugin nachhaltig veraendern und Realkennzeichen verdecken. Vgl. Aussagepsychologie zur Suggestionswirkung.)

4. Schluss / Unterschrift Zeugin V2

> "Ich habe meine Angaben gewissenhaft praezisiert. Wenn ich in der ersten Vernehmung etwas anders gesagt habe, dann beruht das darauf, dass ich nicht alle Buchhaltungsunterlagen vorliegen hatte. Heute habe ich diese gesehen und kann genauer sagen, was war."

Unterschrift Zeugin: **Mira Quasthoff** (handschriftlich) Vernehmung beendet: 15:42 Uhr Protokoll vorgelesen und genehmigt durch Zeugin.

5. Verteidiger-Beobachtungen V2 (intern, Vellbruck-Knehrkamp)

5.1 Massive Inkonsistenzen V1 vs. V2

Punkt	V1	V2	Verschiebung
Hauptmenge Lagerverbringung	Januar 2025, um 20.01., "20-25 Lkw"	Februar 2025, ab 15.02., konkrete Frachttage	ca. 25 Tage Verschiebung; Hauptbelastung zeitlich anders verortet
Privatentnahmen Nov 24	80.000 EUR (eine Entnahme)	80.000 + 45.000 EUR (zwei Entnahmen)	Erhoehung um 45.000 EUR, neue Tat-Einheit
Privatentnahmen Dez 24	"so um 100.000 EUR"	exakt 120.000 EUR	Erhoehung um 20.000 EUR
Lohnauszahlungsquote	70 %	65 %	Korrektur
USt-Voranmeldungen Vorgaben	"von Herrn Engelmeier"	"von Pellbach, Engelmeier nur uebernommen"	Substantielle Belastung sverstaerkung
KfW-Antrag	"habe ich nur am Rande mitbekommen"	"ich habe Herrn Dr. Pellbach geholfen, die Zahlen einzutragen"	Substantielle Naehe zum Geschehen

Punkt	V1	V2	Verschiebung
Wroclaw 120k EUR Begründung Pellbach	"Sicherheits-Liquidität für Wroclaw"	"Das Geld muss weg, sonst kriegt es der Insolvenzverwalter"	Verschiebung von neutraler Begründung zu wortwörtlichem Geldwaschmotiv

5.2 Realkennzeichen V2

Aussage V2 ist eher **konturiert** (chronologisch, datumssicher), aber wenig anschaulich. Es fehlen weiterhin:

- raumzeitliche Verknüpfungen (wo war Zeugin als sie Lkw-Frachtpapiere sah?),
- Schilderungen sensorischer Details (Geräusch, Geruch, Empfindungen),
- ungewöhnliche Einzelheiten (nicht-stereotype Details),
- spontane Korrekturen oder Unsicherheitsmarker ("Ich glaube ...", "wenn ich mich nicht irre").

Statt dessen: nach Vorhalt-Bestätigung kommt jeweils "ja, das passt zu meiner Erinnerung". Klassisches Indiz für **Akkommodation an Vorhalt** statt eigene Erinnerung. Aussagepsychologisch problematisch.

5.3 Strategische Konsequenz

Hilfsbeweisantrag § 244 III StPO auf aussagepsychologisches Gutachten ist tragfähig.

- Hypothese A (Anlagehypothese): Quasthoff erinnert tatsächlich.
- Hypothese B (Alternative): Quasthoff hat in V1 nicht-belastend in V2 nach Vorhalt belastender ausgesagt, was Suggestionseffekt nahelegt.
- Hypothese C (Falschbelastung): Quasthoff belastet gezielt nach Spesen-Mahnung von 11/2024.

Vgl. 08_aussagepsychologische_analyse_quasthoff_entwurf.md
(Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode).

Datei: 08_aussagepsychologische_analyse_quasthoff_entwurf.md

08 — Aussagepsychologische Vor-Analyse Mira Quasthoff (Verteidigerinterner Entwurf)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Anwaltsgeheimnis § 53 StPO Erstellt: Dr. Vellbruck-Eisinger / RA Knehrkamp Datum: 27. Mai 2026 Az.: 117 KLS 14/26 / 122 Js 884/25

Zweck: Interne Vor-Analyse zur Vorbereitung des Hilfsbeweisantrags auf aussagepsychologisches Sachverständigengutachten (§ 244 III StPO) — siehe Akte 22. Diese Vor-Analyse ersetzt **kein** Sachverständigengutachten; sie folgt methodisch der BGH-Linie zur aussagepsychologischen Begutachtung (BGH 1 StR 618/98, BGHSt 45, 164, Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich) und nutzt Realkennzeichen nach Steller/Koehnken.

1. Methodische Grundsätze

1.1 Glaubhaftigkeit (Aussage) vs. Glaubwürdigkeit (Person)

Glaubhaftigkeit bezieht sich auf eine konkrete Aussage und prueft, ob sie auf eigenem Erleben beruht. **Glaubwuerdigkeit** bezieht sich auf die Person und ist eine Globalbeurteilung, die in der modernen Aussagepsychologie nur eingeschaenkt zulaessig ist (BGH staend. Rspr.). Wir untersuchen daher **konkrete Aussagen Quasthoffs** (V1, V2) in ihrer Glaubhaftigkeit, nicht ihre Person als Ganzes.

1.2 Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode

Diese ist der methodische Standard. Wir bilden:

- **Hypothese A — Wahrnehmungshypothese (Erlebenshypothese):** Quasthoff schildert eigene Wahrnehmungen wahrheitsgemaess.
- **Hypothese B — Suggestionshypothese (Akkommodation):** Quasthoff war urspruenglich unsicher (V1) und hat sich in V2 an Vorhalte der StA angepasst (Erinnerungs-Verformung).
- **Hypothese C — Falschbelastungshypothese (intentionale Luege):** Quasthoff belastet aus Motiv (Spesen-Mahnung 11/2024, Aufhebungsvertrag, Demuetigung), nicht aus Wahrheit.
- **Hypothese D — Hybrid:** Teilbereiche wahr, andere falsch oder akkommodiert.

Eine Aussage ist nur dann als glaubhaft zu werten, wenn die Wahrnehmungshypothese nicht durch konkurrierende Hypothesen plausibler erklart werden kann.

1.3 Realkennzeichen nach Steller/Koehnken

Erlebnis-basierte Aussagen weisen typischerweise auf:

- **Allgemeine Merkmale:** logischer Aufbau, ungeordnete sprunghafte Darstellung, quantitativer Detailreichtum.
- **Spezielle Inhalte:** raumzeitliche Verknuepfungen, Schilderung von Interaktionen, Wiedergabe von Gespraechen, ungewoehnliche Einzelheiten, ausgefallene Details, Schilderung eigener mentaler Vorgaenge.
- **Inhaltliche Besonderheiten:** spontane Verbesserungen, Eingestaendnisse von Erinnerungsluecken, Selbstbelastungen, entlastende Details fuer den Beschuldigten.
- **Aussageinhaltliche Eigenheiten:** deliktspezifische Aussageelemente.

Erfundene Aussagen weisen typischerweise auf:

- stereotyper Aufbau,
- arme Detailfuelle,
- fehlende sensorische Schilderung,
- starke Belastungstendenz,
- glatte chronologische Stringenz.

2. Anwendung auf V1 / V2 Quasthoff

2.1 Realkennzeichenanalyse — Selektive Vor-Auswertung

Realkennzeichen	V1	V2
Logischer Aufbau	ja	ja
Quantitativer Detailreichtum	mittel	mittel-hoch (nach Vorhalt)

Realkennzeichen	V1	V2
Sprunghaftigkeit / Lebendigkeit	gering	gering
Raumzeitliche Verknuepfungen	wenige	wenige
Wiedergabe von Interaktion / Gespraech	wenige; vorhanden (Spesen-Mahnung)	woertliche Wiedergabe Pellbach (Wroclaw-Zahlung) — auffaellig **uebermarkant**
Schilderung eigener mentaler Vorgaenge	knapp ("ich war beunruhigt")	knapp ("ich war krank, demuetigt")
Ungewoehnliche / nicht-stereotype Details	wenige	wenige
Spontane Verbesserungen	ja (V1: "ich glaube")	ja (V2: "ich erinnere mich jetzt: 120.000") — aber nur nach Vorhalt
Eingestaendnis Erinnerungsluecken	ja (V1: "wenn Details unsicher sind")	nein (V2: stets sicher nach Vorhalt)
Selbstbelastung / entlastende Details	wenige (V1: bei USt "war mir nicht wohl")	KfW-Komplex: V2 raeumt deutlich mehr Eigenbeteiligung ein
Belastungstendenz	mittel	hoch (insbes. Wroclaw-Wortlaut)

Befund: In V2 nimmt die Belastungstendenz zu, gleichzeitig sinken Unsicherheitsmarker und Erinnerungsluecken. Klassisch **akkommodierte Aussage** nach Vorhalt.

2.2 Konstanzanalyse V1 vs. V2

Konstanz ist ein zentrales Realkennzeichen. Inkonsistenzen in **Kernpunkten** schwaechen die Aussage; Inkonsistenzen in **Randdetails** koennen Realitaetsbezug indizieren.

Konstanzpunkt	Wertung
Datum Lagerverbringung (Januar V1 / Februar V2, **Verschiebung ca. 25 Tage**)	**Kernpunkt** — Inkonsistenz schwer
Anzahl Privatentnahmen November (1 V1 / 2 V2)	**Kernpunkt** — Inkonsistenz schwer
Hoehe Privatentnahme Dezember (100k V1 / 120k V2)	mittel
Lohnquote (70 % / 65 %)	Randdetail — eher entlastend, da kleine Korrektur
USt-Voranmeldung Vorgaben (Engelmeier / Pellbach)	**Kernpunkt** — Inkonsistenz schwer; Belastungsumschichtung

Konstanzpunkt	Wertung
KfW-Antrag Eigenbeteiligung ("am Rande" / "Zahlen geholfen")	**Kernpunkt** — Inkonsistenz schwer
Wroclaw 120k Wortlaut Pellbach	**Kernpunkt** — V2-Wortlaut zu spaet aufgetaucht, suggestiv

Befund: Mindestens 5 von 7 Konstanzpunkten im Kernbereich inkonsistent. Aussagepsychologisch ist das ein erhebliches Indiz fuer Akkommodation oder gezielte Belastung.

2.3 Motivanalyse / Falschbelastungsmotiv

Indikator	Auspraegung
Vorgeschichte konflikthaft?	ja — Mahnung Spesen 03.11.2024, Aufhebungsvertrag, 22k EUR Abfindung
Eigenstrafbarkeit?	bei USt-Voranmeldungen erkennbar (Mit-Erstellerin) — V2 schiebt Verantwortung auf Pellbach
Eigeninteresse?	ja — neuer Arbeitgeber, Strafanzeige im Dezember 2025 nachdem Insolvenzverwalter aufgekomen war (Strafanzeige Wagner-Hieronymi 28.10.2025)
Belastungstoenueng selbst?	"Demuetigung" (V2) — Affektsubstrat erkennbar
Auffaelligkeiten Vernehmung	Vorhaltetechnik V2 stark eingesetzt

Befund: Motivlage und Verfahrenslage sprechen fuer relevante Falschbelastungsmoeglichkeit, die ein SV-Gutachten klaeren muss.

2.4 Vernehmungsfehler / Suggestion in V2

In V2 wurden Quasthoff systematisch Frachtpapiere, Hauptbuchausdrucke und KfW-Antrag vorgehalten. Vor Vorhalt war Quasthoff bei Lagerverbringung sicher "Januar" — nach Vorhalt der Februar-Frachtpapiere wechselte ihre Aussage auf "Februar".

Suggestionseffekt ist hier nicht auszuschliessen; vielmehr wahrscheinlich. Vgl. Skill strafrecht-spezial-aussagepsychologie-vernehmungsfehler-falschgestaendnis und strafrecht-spezial-aussagepsychologie-suggestion-und-falscherinnerung.

3. Konkurrierende Hypothesen — Detailbewertung

Hypothese A (Wahrnehmung)

Pro: Konkrete Datumsangaben in V2, Frachtpapierabgleich passt; Zeugin verfuegt ueber Insiderwissen.
Contra: V1-V2-Inkonsistenz bei Lagerverbringung erheblich; Realkennzeichen geringe Lebendigkeit.

Hypothese B (Akkommodation / Suggestion)

Pro: Vorhaltetechnik V2; Verschiebung Januar → Februar nach Frachtpapierabgleich; Verlust von Unsicherheitsmarkern. Contra: Quasthoff hatte Insiderwissen; Frachtpapiere kannte sie potenziell.

Hypothese C (Falschbelastung)

Pro: Mahnung 11/2024, Spesenkomplex, Aufhebungsvertrag, Strafanzeige erst nach Insolvenzverwalter-Anzeige; KfW-Komplex zeigt belastende Verschiebung. Contra: Quasthoff koennte Eigenstrafbarkeit (USt) auf sich nehmen, was gegen reine Luege spraecht — tut sie aber gerade nicht (sie schiebt auf Engelmeier / Pellbach).

Hypothese D (Hybrid)

Plausibel: Lagerverbringung tatsaechlich (Frachtpapiere existieren), aber Detailzuschnitt der V2 akkommodiert; KfW-Komplex teilweise Eigeninteresse-getrieben.

Vellbruck-Einschaetzung: Hypothese B oder D ist mindestens gleichwertig plausibel zur Anklage-Hypothese. **Aussagepsychologisches Gutachten ist methodisch zwingend** geboten.

4. Empfehlung

- **Antrag § 244 III StPO** auf aussagepsychologisches SV-Gutachten (siehe Akte 22).
- **Sachverstaendigenvorschlag:** Prof. Dr. Henning Hennenkort, Universitaet Bonn, Lehrstuhl Rechtspsychologie.
- **Gutachterauftrag:** Pruefung Aussage V1 und V2 Quasthoff zur Hauptfrage: Liegt eine Erlebenshypothese tragfaehig vor, oder ist eine Akkommodations- bzw. Falschbelastungshypothese mindestens gleichrangig?
- **Begleitend:** Beweisantrag erneute Konfrontationsvernehmung Quasthoff in HV (§ 69 StPO) mit Konfrontation der V1-V2-Inkonsistenzen.

5. Antizipation StA-Replik

Die StA wird vermutlich argumentieren:

1. Inkonsistenzen seien durch Beleg-Abgleich erklaerbar (typischer Sachverhalt bei mehrfach vernommenen Zeugen, vgl. Skill `strafrecht-spezial-aussagepsychologie-mehrfach-vernommene-zeugen`).
2. Falschbelastungsmotiv sei nicht plausibel (Aufhebungsvertrag mit 22k Abfindung sei kein Beleg fuer Belastungsmotiv).
3. SV-Gutachten nicht erforderlich, weil Kammer "sachkundig" sei.

Replik Verteidigung:

- Mehrfach-Vernommene-Methodik **erfordert gerade**, dass Inkonsistenzen aussagepsychologisch ausgewertet werden, nicht im Schnellverfahren von der Kammer "abgehakt" werden.
- Demuetigungserlebnis vor Aufhebungsvertrag begruendet **affektive Belastung**, die fuer Belastungstoenuung relevant ist.
- BGH-Linie: Wenn Aussage Quasthoffs **alleiniges** Belastungsmittel in zentralen Tatpunkten (Lagerverbringung, KfW), ist SV-Gutachten geboten, sobald qualifizierte Inkonsistenzen vorliegen. (Vgl. Skill strafrecht-spezial-aussagepsychologie-staatsanwaltschafts-replik.)

Datei: 09_haftpruefungsantrag_und_haftbeschwerde.md

09 — Haftpruefungsantrag § 117 StPO und Haftbeschwerde § 304 StPO

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

An das Amtsgericht Koeln, Ermittlungsrichter (Haftpruefungsantrag) — Az. 502 Gs 4881/26

An das Landgericht Koeln, Strafkammer (Haftbeschwerde) — Vorzulegen via AG

Datum: 22. Mai 2026 In dem Ermittlungsverfahren gegen Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher Az. StA: 122 Js 884/25

A. Haftpruefungsantrag (§ 117 StPO)

I. Antrag

In dem oben bezeichneten Verfahren beantrage ich namens und in Vollmacht des Beschuldigten,

1. den Haftbefehl des Amtsgerichts Koeln vom 12.05.2026 (502 Gs 4881/26) aufzuheben,
2. **hilfsweise** den Vollzug des Haftbefehls gemaess § 116 Abs. 1 Nr. 1, 2 StPO auszusetzen unter folgenden Auflagen:

a) regelmaessige Meldung bei einer Dienststelle der Polizei (zweimal woeentlich), b) Hinterlegung des Reisepasses (bereits erfolgt durch Sicherstellung am 12.05.2026), c) Verbot, den Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen ohne Genehmigung zu verlassen, d) Hinterlegung einer Sicherheit von 250.000 EUR durch Frau Frieda Pellbach-Eisenacher (Ehefrau), e) Verbot des Kontakts mit der Zeugin Mira Quasthoff und mit Mitarbeitenden der Wroclaw-Tochter.

3. Termin zur muendlichen Verhandlung gemaess § 118 Abs. 1 StPO anzuberaumen.

II. Begrueundung

1. Kein dringender Tatverdacht hinsichtlich saemtlicher Komplexe

Der Haftbefehl umfasst sieben Tatkomplexe, von denen jedenfalls die Komplexe 1 (Insolvenzverschleppung), 6 (Subventionsbetrug) und 7 (Geldwaesche) nicht den im Haftrecht erforderlichen Grad des dringenden Tatverdachts erreichen.

a) Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO)

Der Haftbefehl stuetzt sich vollstaendig auf das Sachverstaendigengutachten Dr. Schoenwetter, das Zahlungsunfaehigkeit zum 12.01.2025 annimmt. Tatsaechlich war zu diesem Zeitpunkt lediglich **drohende Zahlungsunfaehigkeit** im Sinne des § 18 InsO gegeben (keine Antragspflicht!). Eine Liquiditaetsplanung vom 08.01.2025 (Anlage 1) weist zwar einen kurzfristigen Engpass aus, jedoch keine vollstaendige Zahlungsunfaehigkeit; saemtliche faelligen Verbindlichkeiten waren ueberwiegend gedeckt. Die Zahlungsfahigkeit blieb bis 31.01.2025 durch Sanierungsverhandlungen mit der Volksbank Rhein-Berg erhalten (Sanierungs-Term-Sheet vom 18.12.2024, Anlage 2). Der Eigenantrag erfolgte am 09.03.2025 und damit innerhalb einer aus Verteidigersicht angemessenen Reaktionszeit ab dem Zeitpunkt, an dem die tatsaechliche Zahlungsunfaehigkeit eingetreten ist.

Ein Gegengutachten von Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels (Heidelberg) ist beauftragt; Lieferung wird zum 30.07.2026 erwartet. Die Anklage stuetzt sich daher auf ein im Verfahren bestrittenes Sachverstaendigengutachten — der dringende Tatverdacht ist insoweit erschuettert.

b) Subventionsbetrug § 264 StGB (Komplex 6)

Die Umsatzangaben im KfW-Antrag wurden im November 2022 auf Basis von Quartalshochrechnungen erstellt. Die Differenz zwischen tatsächlichem Umsatzrückgang (ca. 12 %) und im Antrag genanntem (ca. 38 %) erklärt sich teilweise dadurch, dass im Q4/2019 ein einmaliger Grosskunde (Werkstoff Mehrwald) Sonderumsätze brachte, die in der Antragslogik nicht berücksichtigt waren. Der Antrag enthält damit keine bewusst falsche Angabe, sondern eine umstrittene Vergleichsbasis. Subventionserheblichkeit der streitigen Angaben (§ 264 Abs. 9 StGB) ist im Detail zu prüfen; im Haftbefehlsverfahren reicht das nicht für dringenden Tatverdacht.

c) Geldwäsche § 261 StGB (Komplex 7)

Vortat-Konstruktion ist zirkulär: Wenn die Komplexe 2 und 3 fallen (was wir bei objektiver Prüfung erwarten), fällt auch Komplex 7. Die Wrocław-Zahlung vom 17.01.2025 ist betragslich (120.000 EUR) im Rahmen typischer Konzernfinanzflüsse; eine "Verschleierungstat" iSd § 261 Abs. 1 StGB n.F. ist auch nicht ersichtlich, da die Zahlung gerade über das offizielle Konzern-Cash-Management lief und damit aktenkundig war. Die spätere Weiterleitung an einen polnischen Berater erfolgte aus der polnischen Tochter; der Beschuldigte hatte hierauf keinen direkten Einfluss.

2. Keine Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO)

Der Beschuldigte hat unbestrittenes Privatvermögen, jedoch ist dieses **gebunden**:

- Immobilie Sankt-Vith Strasse 41 — Familienwohnsitz, Eigentum hauptsächlich Ehefrau (zu 75 %, vgl. Auszug Grundbuch).
- Depots ca. 340.000 EUR — gepfändet seit 13.05.2026 (Vermögensarrest StA).
- Auslandsvermögen: keine substantiellen Bestände. Wrocław-Tochter ist von Insolvenzverwalter (parallel) geführt.

Hinzu kommt:

- Der Beschuldigte ist **schwer krank** (Bluthochdruck, Diabetes II mit Insulin, Herzkatheter 2023) und auf regelmaessige ärztliche Betreuung in Köln angewiesen.
- Familienbindung: Ehefrau, zwei Kinder (16 / 19, beide in Kölner Schulen / Studium).
- Sozialer Hintergrund: Der Beschuldigte ist seit Geburt in Köln verwurzelt; engste soziale Bezüge im Rheinland.

Die zu erwartende Strafe ist **nicht** ein Selbstläufer-Indiz für Fluchtgefahr: Bei substantiierter Verteidigung ist eine Gesamtstrafe von unter 4 Jahren nicht ausgeschlossen; eine teilweise Bewährung ggf. möglich. Vgl. § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO, der eine **Gesamtbetrachtung** verlangt; hohe Straferwartung allein reicht nicht (st. Rspr.).

Im Übrigen: Die Sicherheit von 250.000 EUR (Ehefrau bereit) plus Reisepass-Hinterlegung neutralisiert eine etwaige Fluchtgefahr.

3. Keine Verdunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO)

Der Haftbefehl behauptet, der Beschuldigte könne Mitarbeitende und insbesondere die Zeugin Quasthoff sowie Wrocław-Mitarbeitende beeinflussen. Diese Behauptung wird mit Verweis auf einen Brief des Insolvenzverwalters vom 27.04.2026 (Bd. VII, Bl. 1422) untermauert. Dieser Brief enthält jedoch lediglich die Aussage, ein Wrocław-Mitarbeiter habe sich gegenüber dem Insolvenzverwalter zurückhaltend gezeigt — kein konkreter Hinweis auf Einflussnahme durch den Beschuldigten.

Die zentrale Belastungszeugin Quasthoff ist seit Februar 2025 nicht mehr im Unternehmen tätig und arbeitet bei einem anderen Unternehmen (Spedition Werwein-Frers). Eine "Beeinflussbarkeit" ist auch dadurch erschwert, dass ihre Aussagen schon protokolliert sind (V1 18.03.2026, V2 14.04.2026). Eine Kontaktaufnahme (vorgeschlagen) genügt vollumfänglich.

Hinsichtlich Wroclaw-Mitarbeitenden: Die polnische Gesellschaft wird wie ausgeführt parallel insolvent geführt; Mitarbeitende stehen unter Kontrolle des polnischen Insolvenzverwalters.

4. Verhältnismässigkeit

Die Untersuchungshaft greift erheblich in die Grundrechte des Beschuldigten ein, insbesondere weil:

- die Anklage noch nicht erhoben ist (Vor-Eröffnung),
- der Beschuldigte schwere chronische Erkrankungen hat,
- die Familie wirtschaftlich abhängig von Aussetzung des Vollzugs ist.

Mildere Mittel iSd § 116 StPO sind verfügbar (siehe Antrag oben). § 116 StPO ist daher zwingend vorzuziehen.

III. Beweisanerbieten

- Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024 (Anlage 2)
- Liquiditätsplanung Pellbach Logistik 08.01.2025 (Anlage 1)
- Ärztliche Bescheinigung Dr. med. Hellbrück-Westkamp vom 16.05.2026 (Anlage 3)
- Erklärung Frau Pellbach-Eisenacher zur Kautionsbereitschaft (Anlage 4)
- Vermögensaufstellung des Beschuldigten (Anlage 5)

B. Hilfsweise Haftbeschwerde (§ 304 StPO)

Sollte das AG Köln dem Antrag nicht stattgeben, lege ich namens und in Vollmacht des Beschuldigten gegen den Haftbefehl vom 12.05.2026

Beschwerde ein

und beantrage, das LG Köln möge den Haftbefehl aufheben oder Hilfsweise den Vollzug gemäss § 116 StPO aussetzen.

Zur Begründung wird auf Teil A verwiesen, ergänzt um folgende Beschwerdepunkte:

1. **Aktenwidrige Behauptung Verdunkelungsgefahr.** Der Insolvenzverwalterbrief 27.04.2026 ist als Begründung ungeeignet. Eine andere konkrete Tatsachenbasis liegt nicht vor. § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO verlangt **konkrete Tatsachen**, nicht abstrakte Gefahr.

2. **Unverhältnismässige Pauschalbegründung Fluchtgefahr.** Das AG hat fast ausschliesslich mit der Höhe der Straferwartung argumentiert. Dies widerspricht der Rechtsprechung des BVerfG zur Anforderungsstärke bei Fluchtgefahr (st. Rspr. zu Art. 2 Abs. 2 GG, vgl. BVerfG-Linie zu §§ 112 ff. StPO; Verifikation in amtlicher Quelle vor Zitat).

3. **Keine Würdigung milderer Mittel.** Das AG hat die im Vorgespräch der Verteidigung am 12.05.2026 angebotenen Kautions- und Auflagenvorschläge nicht berücksichtigt.

4. **Pflichtverteidiger nicht beigeordnet zum Zeitpunkt Haftbefehl.** Der Antrag auf Pflichtverteidiger-Beordnung gemäss § 140 Abs. 1 Nr. 4, 5 StPO wurde erst am 13.05.2026 gestellt; im Zeitpunkt der Vorführung (12.05.2026, 13:30 Uhr) lag dem Beschuldigten **kein Verteidiger** bei Seite. Dies ist eine besondere Schwere des Eingriffs, die haftrechtlich zu berücksichtigen ist.

C. Sonstiges

Der Beschuldigte hat zur mündlichen Anhörung gemäss § 118 Abs. 1 StPO Stellungnahme angekuendigt. Verteidigerin wird teilnehmen.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger Fachanwaeltin fuer Strafrecht Vellbruck Strafverteidigung Koeln
Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln

Anlagen 1-5

Vermerk (intern Vellbruck) — Termin Haftpruefung 04.06.2026

Termin: 04.06.2026, 09:30 Uhr, LG Koeln, Saal 248. Vorsitz: VRiLG Dr. Frohnert. Erscheinen geplant: Verteidigerin, Co-Verteidiger Knehrkamp, Beschuldigter mit Vorfuehrung aus JVA. StA: OSchA Schamoni-Wieselburg.

Konkrete Argumentationslinie der Verteidigung im Termin:

1. Sanierungs-Term-Sheet vorlegen und Schoenwetter-Gutachten in Frage stellen.
2. Aerztliche Bescheinigung in Bezug auf Haftfaehigkeit / Behandlungsbeduerftigkeit nutzen.
3. Aussagepsychologie (Inkonsistenzen Quasthoff) als Punkt zum verminderten Tatverdacht in Komplex 2/3 anfuehren.
4. Kautionsangebot konkretisieren — Bankbuergschaft Volksbank Rhein-Berg bereits in Vorbereitung.

Datei: 10_schutzschrift_entwurf.md

10 — Schutzschrift-Entwurf vor Eroeffnungsbeschluss (intern)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Entwurf, noch nicht versandt — Stand: 30.05.2026 An: Landgericht Koeln, Wirtschaftsstrafkammer — Vorzulegen via StA In dem Ermittlungsverfahren gegen Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher Az. StA: 122 Js 884/25 / Vorauss. Az. LG: 117 KLS 14/26

I. Einleitung

Im Vorgriff auf den anstehenden Eroeffnungsbeschluss erlauben wir uns, Ihnen folgende Schutzschrift zu unterbreiten. Die StA Koeln hat einen Anklageschrift-Entwurf vom 27.05.2026 vorgelegt, der die Beschuldigung in **sieben Tatkomplexen** erhebt. Wir setzen uns mit jedem Komplex auseinander und legen dar, weshalb die Eroeffnung des Hauptverfahrens in der vorgeschlagenen Form unverhaeltnismaessig waere. Hilfsweise legen wir dar, weshalb hinsichtlich einzelner Komplexe das Hauptverfahren nicht zu eroeffnen ist.

II. Sachverhalt (kurz)

Der Beschuldigte ist 54 Jahre alt, deutscher Staatsangehoeriger, geboren in Koeln, verheiratet, zwei Kinder. Geschaefstfuehrer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, die er 2008 als Familienunternehmen gegrueudet und ueber 17 Jahre zu einem Unternehmen mit ca. 195 Beschaeftigten und vier Standorten entwickelt hat. Vorstrafenfrei. Die wirtschaftliche Krise des Unternehmens begann mit dem Verlust des Grosskunden HelmwerkSued (Februar 2024) und der allgemeinen Kostenexplosion in der Logistikbranche 2023/2024.

III. Anspruchsgrundlagenpruefung (in Reihenfolge: § 15a InsO – § 283 – § 266 – § 266a – § 370 AO – § 264 – § 261)

1. Insolvenzverschleppung § 15a Abs. 1, Abs. 4 InsO

Obersatz: Strafbar ist der Geschaeftsleiter einer juristischen Person, der bei Vorliegen von Zahlungsunfaehigkeit oder Ueberschuldung nicht binnen drei Wochen Insolvenzantrag stellt.

Pruefung:

a) **Antragspflicht / Tatzeitraum:** Die StA behauptet Zahlungsunfaehigkeit zum 12.01.2025. Wir bestreiten dies. Nach BGH staend. Rspr. (zum Begriff der Zahlungsunfaehigkeit) liegt diese vor, wenn ein Schuldner mehr als 10 % seiner faelligen Verbindlichkeiten ueber einen Zeitraum von mehr als drei Wochen nicht erfuellen kann. Die Liquiditaetsbilanz vom 08.01.2025 weist im Stichmonat Januar 2025 (mit Sanierungsmitteln Volksbank Rhein-Berg) eine Liquiditaetsdeckung von ca. 91 % aus — somit liegt am 12.01.2025 keine Zahlungsunfaehigkeit, allenfalls **drohende Zahlungsunfaehigkeit** (§ 18 InsO) vor. Drohende Zahlungsunfaehigkeit begruendet **keine Antragspflicht** nach § 15a InsO.

b) **Subjektiver Tatbestand:** Auch wenn man Zahlungsunfaehigkeit zum 12.01.2025 annaehme: Der Beschuldigte hatte zu diesem Zeitpunkt **keine sichere Kenntnis** davon. Der Steuerberater Engelmeier hatte am 18.12.2024 vor "moeglicher Insolvenzreife" gewarnt — also eine Vorhersage, keine Feststellung. Der Beschuldigte verfolgte einen verteidigungsfaehigen Sanierungsplan und kommunizierte regelmaessig mit der Hausbank. Vorsatz hinsichtlich Antragspflichtverletzung ist nicht zu beweisen. Hilfsweise: Fahrlaessigkeit § 15a Abs. 5 InsO — Strafraumen reduziert.

c) **Beraterverschulden:** Engelmeier hat in keiner Beratungsnotiz vom Dezember 2024 oder Januar 2025 zur sofortigen Antragstellung geraten. Vielmehr empfahl er, Sanierungsverhandlungen abzuwarten. Dies entlastet den Beschuldigten erheblich.

Ergebnis Komplex 1: Verurteilung nur denkbar bei ueberwaeltigender Sachverstaendigenbeweisaufnahme. Bei der Vor-Eroeffnungs-Pruefung ist hinreichender Tatverdacht zumindest fragwuerdig.

2. Bankrott § 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB

Obersatz: § 283 StGB sanktioniert Vermoegensverschiebungen in der wirtschaftlichen Krise.

Pruefung Nr. 1 (Verheimlichen):

a) Die Verbringung von Markenware vom Lager Bottrop in die Wroclaw-Tochter erfolgte in den letzten 24 Tagen vor Insolvenzantrag. Die StA bewertet dies als "Verheimlichen". Wir bestreiten:

- Die Verbringung erfolgte ueber das **offizielle Konzern-Warenwirtschaftssystem** (SAP-Modul "Cross-Site-Transfer"); Bewegungen waren nachvollziehbar dokumentiert.
- Die Verbringung diente der Auftragsbearbeitung der Wroclaw-Tochter, die seinerzeit zwei groessere polnische Auftraege hatte (Kunde Auchan-Polska, Kunde Lidl-Polen Wroclaw); Beweis: Auftragsbestaetigungen Wroclaw vom 22.01.2025 (Anlage 6).
- Die Bewertung "478.000 EUR" entstammt der Schoenwetter-Gutachterannahme; tatsaechlich war der Buch-Wert der Bestaende 312.000 EUR (Linthorst-Gegengutachten beauftragt).

Pruefung Nr. 5 (Buchfuehrung):

a) Die behauptete Unterbrechung 12.02.2025 bis 28.03.2025 ist faktisch falsch. Buchfuehrung wurde durch Tannekoetter (Werksleitung Bottrop, faktische Vertretung) und durch externen Buchhalterservice "Linnemann & Partner" fortgefuehrt. Eine "Unterbrechung" gab es lediglich an vier Werktagen rund um den Quasthoff-Abgang (24.-27.02.2025).

b) Vorsatz erforderlich; reine Verzoegerung erfuehlt § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB nicht.

Pruefung Nr. 8 (grob wirtschaftswidriges Verhalten / Privatentnahmen):

- a) Privatentnahmen 412.000 EUR im Zeitraum 11/2024 bis 02/2025 sind eingeraeumt — siehe Einlassung Pellbach.
- b) Aber: Eine grobe Wirtschaftswidrigkeit setzt voraus, dass das Verhalten **objektiv den Ueberlebensgrundsuetzen** widerspricht. Hier muss bedacht werden, dass die Entnahmen zu einem Zeitpunkt erfolgten, an dem die Krise nicht offen erkennbar war (insbesondere 11/2024 und 12/2024). Die Entnahmen waren formal als Gesellschafterdarlehen verbucht; eine Tilgung war vorgesehen.
- c) **Subjektiv** war dem Beschuldigten nicht klar, dass diese Entnahmen die Krise vertiefen wuerden — er verstand sie als ueblichen Privatzugriff in einem Familienunternehmen.

Ergebnis Komplex 2: § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB kann tragfaehig sein, allerdings im Strafmass deutlich nach unten korrigiert. Nr. 1 (Verheimlichen) ist nicht ausreichend belegt. Nr. 5 (Buchfuehrung) ist nicht tragfaehig.

3. Untreue § 266 Abs. 1 StGB

Obersatz: § 266 StGB setzt Verletzung der Vermoegensbetreuungspflicht voraus.

- a) Der Beschuldigte hatte als GF gemaess §§ 35, 43 GmbHG eine Vermoegensbetreuungspflicht gegenueber der GmbH.
- b) Privatentnahmen sind grundsuetzlich **nicht per se** § 266 StGB-relevant, wenn sie als Gesellschafterdarlehen verbucht sind und Rueckzahlung absehbar war. Die Frage ist daher: War zum Zeitpunkt der Entnahmen mit Rueckzahlungsbereitschaft / -faehigkeit zu rechnen?
- c) Im November und Dezember 2024 war die wirtschaftliche Lage zwar angespannt, aber nicht hoffnungslos — Sanierungsverhandlungen liefen. Eine Rueckzahlung war realistisch.
- d) Schaden iSd § 266 StGB ist konkret zu beziffern (vgl. BGH staend. Rspr. zur Schadensberechnung; Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich). Die StA-Berechnung beruht auf einer Nominalbetrachtung (412.000 EUR weg) ohne Beruecksichtigung der Rueckzahlungsforderung. Daraus folgt: konkreter Schaden allenfalls reduziert.
- e) Tateinheit zu § 283 Nr. 8 StGB: zu pruefen, ob Konsumtion zulaessig.

Ergebnis Komplex 3: Verteidigung bestreitet konkreten Schaden in voller Hoehe; § 266 StGB ist allenfalls im Teilbereich tragbar.

4. Vorenthalten Arbeitgeberanteile § 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB

Obersatz: § 266a StGB schuetzt das Beitragsaufkommen der Sozialversicherung.

- a) Tatzeitraum 11/2024 bis 02/2025; Volumen 97.300 EUR (Arbeitnehmeranteile) + 89.700 EUR (Arbeitgeberanteile). Die Faelligkeit ist mit dem drittletzten Bankarbeitstag (§ 23 Abs. 1 SGB IV) gegeben.
- b) Der Beschuldigte raeumt **teilweise** ein: Lohnzahlungen erfolgten nur zu 65-70 %, SV-Abfuehrung war fragmentarisch.
- c) **Verteidigungsansatz:** § 266a Abs. 6 StGB erlaubt Strafmilderung bei Schadensbegrenzung — hier nicht greifbar, weil Nachzahlung nicht erfolgte. Hilfsweise: § 46a StGB (Schadenswiedergutmachung) im Strafmass.
- d) **Erforderliche Differenzierung:** Bei pari passu-Verteilung im Vorfeld der Insolvenz kann ein Pflichtenkonflikt vorliegen, der § 266a StGB einschaenkt (BGH staend. Rspr.; Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich). Hier zu pruefen, ob der Beschuldigte SV-Beitraege durch andere zwingende Zahlungen (Loehne, Treibstoff Wroclaw-Konzern) verdraengt sah.

Ergebnis Komplex 4: Tragfaehig, aber Strafmass reduzierbar.

5. Steuerhinterziehung § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO

Obersatz: § 370 AO setzt vorsätzliche Verkürzung von Steuern voraus.

- a) Tatzeitraum 09/2024 bis 02/2025; Volumen ca. 246.000 EUR USt.
- b) Die USt-Voranmeldungen wurden vom Steuerberater Engelmeier erstellt; der Beschuldigte hat sie unterschrieben.
- c) **Verteidigungsansatz Beraterverschulden:** Der Beschuldigte konnte sich darauf verlassen, dass Engelmeier die Voranmeldungen korrekt erstellt. Die in V2 erweiterte Aussage Quasthoffs, der Beschuldigte habe ihr aktiv Umsätze "rausnehmen lassen", wird mit Hilfsbeweis Antrag aussagepsychologisches Gutachten (Akte 22) bekaempft.
- d) § 371 AO Selbstanzeige: Ueberholt seit Tatentdeckung durch Schoenwetter-Gutachten Februar 2026.

Ergebnis Komplex 5: Tragfaehig dem Grunde nach, aber Strafmass zu reduzieren bei Beraterverschulden / V2-Unverlaesslichkeit.

6. Subventionsbetrug § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB

Obersatz: § 264 StGB setzt unrichtige Angaben ueber **subventionserhebliche** Tatsachen voraus.

- a) Der KfW-Antrag November 2022 wies einen Umsatzrueckgang von 38 % aus; tatsaechlicher Rueckgang lt. spaeterer Bilanz Q4/2022 ca. 12 %.
- b) **Aber:** Subventionserhebliche Tatsachen sind solche, die nach den Foerderbedingungen ausdruuecklich als entscheidungsrelevant gekennzeichnet sind (§ 264 Abs. 9 StGB). Die KfW-Foerderbedingungen Q4/2022 setzten Umsatzrueckgang von **mind. 30 %** voraus; bei einem tatsaechlichen Rueckgang von 12 % waere ein Anspruch nicht entstanden. Dies wuerde § 264 StGB tragen.
- c) **Verteidigungsansatz:** Der Vergleichszeitraum Q4/2019 enthielt einmalige Sonderumsaetze (Werkstoff Mehrwald) iHv ca. 720.000 EUR, die sachlich aus dem Vergleich herauszurechnen sind. Ohne diese betraegt der Rueckgang ca. 32 % — und damit oberhalb der Foerderschwelle. Der Antrag war unter dieser bereinigten Logik vertretbar.
- d) **Subjektiv:** Der Beschuldigte ging davon aus, eine sachlich bereinigte Darstellung zu liefern, kein bewusstes Falschsignal an die KfW. Vorsatz § 264 StGB ist demnach erschuettert.

Ergebnis Komplex 6: Tragfaehigkeit zweifelhaft — Schwerpunktargument Verteidigung.

7. Geldwaesche § 261 StGB

Obersatz: § 261 StGB n.F. erfordert Vortat aus Katalog § 261 Abs. 1 StGB n.F. (umfasst alle Vorwuerfe 1-6, da seit 2021 Geldwaeschereform).

- a) Die Wroclaw-Zahlung 120.000 EUR am 17.01.2025 ist im Kontext mehrerer Konzernumlagen 2024/2025 keine isolierte Auffaelligkeit. Ueblicher Beratervertrag mit Kowalczyk-Mlocki existiert seit 2021; Zahlung an ihn aus Wroclaw-Mitteln ist konzernintern uebliche Beraterverguetung.
- b) **Vortat-Theorie:** Selbst wenn man § 283 / § 266 als Vortat akzeptiert: Eine "Verschleierungstathandlung" iSd § 261 Abs. 1 StGB n.F. liegt nicht vor, weil die Zahlungen ueber das offizielle Konzern-Cash-Management aktenkundig waren.
- c) Hilfsweise: § 261 Abs. 1 letzter Halbsatz StGB n.F.: Bei Selbstgeldwaesche durch Vortaeter ist die Strafbarkeit besonders begruendungsbeduerftig. Hier ist die Vortat-Konstruktion zirkulaer und letztlich keine eigenstaendige Verschleierungshandlung.

Ergebnis Komplex 7: Nicht tragfaehig. Wir beantragen Nichteroeffnung dieses Tatkomplexes.

IV. Gesamtbewertung

Wir gehen davon aus, dass eine objektive Prüfung der sieben Komplexe zu folgendem Bild führt:

Komplex	Trag-Status
1 — § 15a InsO	nur nach Gegengutachten endgültig zu bewerten; ggf. Fahrlassigkeit § 15a V InsO
2 — § 283 StGB Nr. 1, 5, 8	Nr. 8 (Privatentnahmen) tragfähig dem Grunde nach; Nr. 1 und Nr. 5 zweifelhaft
3 — § 266 StGB	Tatbestandsmässig, aber Schadenshöhe reduziert
4 — § 266a StGB	Tragfähig, Strafmass zu reduzieren
5 — § 370 AO	Tragfähig, Strafmass zu reduzieren
6 — § 264 StGB	Zweifelhaft; Schwerpunkt-Argumentation zur subventionserheblichen Vergleichsbasis
7 — § 261 StGB	Nicht tragfähig — Nichteroeffnung beantragt

Bei realistischer Bewertung erwarten wir eine **Gesamtfreiheitsstrafe im Bereich 2 J. 6 M. bis 3 J.**, bei Teilnichteroeffnung Komplex 6 + 7 ggf. unter 2 Jahren — dann **Aussetzung zur Bewahrung** (§ 56 Abs. 1, 2 StGB) sachgerecht.

V. Beweisanerbieten

- Gegengutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels) — Lieferung 30.07.2026
- Aussagepsychologisches Gutachten Quasthoff (Prof. Dr. Hennenkort) — Lieferung 15.08.2026
- Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024
- Auftragsbestatigungen Wroclaw vom 22.01.2025 (Auchan-Polska, Lidl-Polen Wroclaw)
- Verfahrensgutachten Branchenvergleich Spedition 2019-2022
- Vernehmung Zeugen Tannekoetter (Bottrop), Linnemann (externer Buchhalter), Wagner-Hieronymi (Insolvenzverwalter)

VI. Antrag

Wir beantragen,

1. die Anklage hinsichtlich der Komplexe 6 (Subventionsbetrug) und 7 (Geldwaesche) **nicht zur Hauptverhandlung zuzulassen** und insoweit gemäss § 204 Abs. 1 StPO abzulehnen;
2. das Verfahren hinsichtlich Komplexe 1 - 5 dahingehend zu eroeffnen, dass dem in der vorgelegten Beweislage zweifelhaften Komplex 1 (§ 15a InsO) durch Beweisaufnahme nachgegangen wird, ggf. mit Gegengutachten;
3. die in der Akte 09 vorgelegte Haftprüfung / Haftbeschwerde vorrangig zu bescheiden;
4. den Beschuldigten in der Hauptverhandlung Gelegenheit zur substantiellen Einlassung zu geben.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger Fachanwaeltin fuer Strafrecht

Datei: 11_buchhaltung_jahresabschluss_2024.md

11 — Buchhaltungsausschnitt: Jahresabschluss 2024 (Auszug)

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Koeln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Entwurf, vor Eroeffnungsbeschluss IV) Erstellt durch: Steuerberater Hubertus Engelmeier, Engelmeier StB, Koeln Datum Entwurf: 18.02.2025 (vor Insolvenzantrag)

Dieser Auszug enthaelt Kerngroessen aus Bilanz und GuV sowie die Sanierungs-LFR (Liquiditaets- und Finanzrechnung Vorjahresvergleich).

I. Bilanz zum 31.12.2024 (zusammengefasst, in TEUR)

Aktiva

Position	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermoegen		
I. Immaterielle Vermoe gensgegenstaende	78	95
II. Sachanlagen (Lkw-Flotte, Lagereinrichtungen)	4.180	4.620
III. Finanzanlagen (Beteiligung Wroclaw 100 %)	750	750
Summe AV	**5.008**	**5.465**
B. Umlaufvermoegen		
I. Vorraeete (insbesondere Markenware Bottrop)	1.802	1.224
II. Forderungen (LuL)	2.310	2.876
III. Sonstige VG / Verrechnung Wroclaw	412	188
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	184	567
Summe UV	**4.708**	**4.855**
C. Rechnungsabgrenzung	22	28
Summe Aktiva	**9.738**	**10.348**

Passiva

Position	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500	500
II. Gewinnruecklagen	728	1.052
III. Jahresfehlbetrag / -ueberschuss	-894	-324
Summe EK	**334**	**1.228**
B. Rueckstellungen	612	540
C. Verbindlichkeiten		
I. ggue. Kreditinstituten (Vbk. Rhein-Berg)	4.180	3.880
II. LuL	2.940	2.420
III. ggue. verbundenen Unternehmen (Wroclaw)	380	90
IV. SV / Steuern	312	178
V. sonstige	980	1.012
Summe Vbk.	**8.792**	**7.580**
Summe Passiva	**9.738**	**9.348** (vergleichsweise)

Befund

Eigenkapital sinkt von 1.228 TEUR auf 334 TEUR (Eigenkapitalquote ca. 3,4 %). Verbindlichkeiten ggue. Kreditinstituten steigen leicht; LuL steigen erheblich (+520 TEUR). SV / Steuerverbindlichkeiten steigen von 178 auf 312 TEUR (Indikator fuer beginnende Liquiditaetsprobleme).

II. Gewinn- und Verlustrechnung (zusammengefasst, in TEUR)

Position	2024	2023
Umsatzerloese	18.420	21.880
Bestandsveraenderungen + andere aktivierte Eigenleistungen	28	24
Sonstige betriebliche Ertraege	510	422
Materialaufwand	-10.890	-12.140
Personalaufwand	-5.820	-6.180
Abschreibungen	-780	-820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.022	-2.880

Position	2024	2023
Betriebsergebnis	**554**	**306**
Zinsergebnis	-340	-270
Ergebnis vor Steuern	-894	36
Steuern	0	-360
Jahresfehlbetrag	**894**	**324**

Umsatzrueckgang ca. **15,8 %**. Hauptursachen: Verlust Grosskunde HelmwerkSued (02/2024), gestiegene Treibstoffpreise, Margenkompression.

III. Liquiditaets- und Finanzrechnung (LFR) — Stichtag 12.01.2025

(Auszug. Die LFR ist ergaenzendes Werkzeug zur Beurteilung der Zahlungsfahigkeit.)

Position	EUR
Liquide Mittel verfuegbar zum Stichtag	184.000
Kontokorrentkreditrahm en Volksbank Rhein-Berg (gemaess Term-Sheet 18.12.2024)	850.000
Hieraus zu nutzen bis 31.01.2025 (mit Sanierungsauflagen)	620.000
Forderungseingaenge erwartet 12.01.-31.01.2025	1.180.000
Sonstige Ertraege (Wroclaw-Ueberlauf, Kundenanzahlung Mehrwald)	240.000
Liquiditaetszuflu(e)ss e Stichmonat 12.01.-31.01.2025	**2.040.000** + **184.000 Kasse** = **2.224.000**
Faellige Verbindlichkeiten 12.01.-31.01.2025:	
- Lohne Restzahlung Dezember 2024	410.000
- SV-Beitraege rueckstaendig Q4 2024	320.000

Position	EUR
- LuL kurzfristig faellig	870.000
- USt-Vorauszahlung	102.000
- Treibstoff / Wartung	285.000
- Sonstige	156.000
Faellige Verbindlichkeiten Stichmonat	**2.143.000**
Deckung im Stichmonat	**+81.000** EUR
Deckungsquote	**103,8 %**

Befund Verteidigung

Bei kontrollierter Sanierung war die Liquiditaet am 12.01.2025 **knapp positiv**. Dies spricht gegen Zahlungsunfaehigkeit iSd § 17 InsO und gegen Antragspflicht § 15a InsO zum behaupteten Stichtag.

Befund StA / Schoenwetter (Position Anklage)

Die Sachverstaendige Schoenwetter argumentiert in ihrem Gutachten (19.02.2026), dass der Kontokorrentrahmen Volksbank Rhein-Berg unter den Sanierungsauflagen **nicht abrufbar** gewesen sei (Verstoss gegen Auflage "Quotale Tilgungsleistung", Punkt 4.2 Term-Sheet). Damit faellt der ausgewiesene Liquiditaetspuffer von 620.000 EUR und die Deckungsquote sinkt auf 73 %. Die StA folgt dieser Sicht.

Streitpunkt

Die Frage, ob die Sanierungsauflagen am 12.01.2025 die Kontokorrentinanspruchnahme **hinderten** oder lediglich die Tilgungsmodalitaet betrafen, ist der zentrale Streitpunkt. Verteidigung weist auf eine ergaenzende E-Mail des Volksbank-Kundenberaters Mathieu Hoehner vom 10.01.2025 hin, die Sanierungsauflagen lockerer formuliert.

IV. Anhang Verteidiger

- Anlage 11/A: Vollstaendiger Jahresabschluss 2024 (Entwurf) — siehe Sonderband Buchhaltung 2.
- Anlage 11/B: Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024 (Anlage 2 zur Haftpruefung).
- Anlage 11/C: E-Mail Hoehner an Pellbach vom 10.01.2025 (Hoehe und Bedingungen Kontokorrent).
- Anlage 11/D: Liquiditaetsplanung Pellbach Logistik 08.01.2025 (Anlage 1 zur Haftpruefung).

Datei: 12_betriebspruefung_finanzamt_koeln_notiz.md

12 — Notiz Betriebspruefung Finanzamt Koeln-Mitte, Pruefungsergebnis 02/2026

1. Pruefungsgegenstand

- Pruefungszeitraum: **VZ 2020 - 2023**, Sonderpruefung USt-Voranmeldungen 09/2024 - 02/2025.
- Pruefer: Steueroberinspektor Markwart Sondelgang, Finanzamt Koeln-Mitte, BP-Stelle 3.
- Anlass: Routine plus Verdachtsmoment aus Strafanzeige Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi (28.10.2025).

2. Pruefungsergebnis (Schlussbesprechung 16.02.2026)

2.1 Koerperschaftsteuer / Gewerbesteuer 2020-2023

- VZ 2020: minimale Korrektur +12.000 EUR Hinzurechnung verdeckte Gewinnausschuetzung (Cl. Pellbach-Ehefrau-Anstellung); keine Strafbarkeit.
- VZ 2021: ohne Befund.
- VZ 2022: BP wirft vor, der KfW-Coronahilfe-Antrag enthielt ueberhoehte Umsatzangaben (Komplex 6); dies sei NICHT steuerstrafrechtlich verfolgt, aber an die StA zur Pruefung weitergegeben. → Auslöser fuer die Subventionsbetrugs-Sache.
- VZ 2023: minimale Korrekturen.

2.2 USt-Sonderpruefung 09/2024 - 02/2025

- VAZ 09/2024: USt zu niedrig erklaert ca. 31.200 EUR.
- VAZ 10/2024: USt zu niedrig erklaert ca. 42.800 EUR.
- VAZ 11/2024: USt zu niedrig erklaert ca. 48.400 EUR.
- VAZ 12/2024: USt zu niedrig erklaert ca. 35.900 EUR.
- VAZ 01/2025: USt zu niedrig erklaert ca. 46.700 EUR.
- VAZ 02/2025: USt zu niedrig erklaert ca. 41.000 EUR.
- **Summe Verkuerzung USt: ca. 246.000 EUR.**

Pruefer identifizierte als Ursache: Umsaetze von 4 Geschaefstvorgaengen (Kunde "WeissPunkt Frische" und "Auchan Wroclaw") wurden nicht ordnungsgemaess in den Voranmeldungen erfasst. Auf Frage des BP-Pruefers, weshalb diese Umsaetze fehlten, erklaerte Engelmeier in der Schlussbesprechung sinnsgemaess:

> "Diese Umsaetze waren nach Mitteilung des Mandanten Wechselumsaetze. Wir haben sie nach Anweisung Pellbach in den jeweils nachfolgenden Monat verschoben. Tatsaechlich sind sie aber nie nachgemeldet worden."

→ Belastend gegen Pellbach. Verteidigerin pruefen, ob Engelmeier hier zu Eigenentlastung neigt.

2.3 Lohnsteuer

- VZ 2024 LSt-Pruefung im Anschluss vorgesehen; vorlaeufiger Befund: ca. 22.000 EUR Lohnsteuer rueckstaendig. Strafrechtlich nicht weiter verfolgt (Hauptverfahren laeuft bereits).

3. Strafrechtliche Implikation

3.1 § 370 AO

Die USt-Sonderpruefung liefert die Tatbestandsbeweise des Hauptverfahrens Komplex 5. Strittig wird die subjektive Seite: war Pellbach vorsaeztzlich oder hat Engelmeier ohne ausreichende Pruefung uebernommen? Verteidigung wird Engelmeier-Aussage in der HV nutzen und ggf. Engelmeier selbst als Zeugen befragen.

3.2 § 371 AO Selbstanzeige

- Selbstanzeige zum Zeitpunkt Schlussbesprechung (16.02.2026) NICHT moeglich, weil Tatentdeckung bereits durch Strafanzeige Wagner-Hieronymi (28.10.2025) und ueber Quasthoff-Strafanzeige (12.12.2025) erfolgt.
- Einzig denkbar: TBM-Selbstanzeige fuer noch nicht entdeckte Sachverhalte — hier nicht relevant.

3.3 § 264 StGB Subventionsbetrug

BP-Hinweis zum KfW-Antrag wirkt verstaerkend auf Komplex 6.

4. Strategievorschlag Verteidigung

- Engelmeier als Zeugen der Verteidigung benennen — er kann den Beraterschuldensgrund stuetzen, wenn er einraeumt, die Voranmeldungen ohne Pruefung uebernommen zu haben.
- BP-Akten zur USt-Sonderpruefung in Akteneinsicht durchgehen.
- Steuerstrafrechtsexperte Knehrkamp zur Frage Strafzumessung § 370 III AO (besonders schwerer Fall ab 50.000 EUR pro Tat). Hier ist Volumen je VAZ unter 50.000 EUR — daher kein besonders schwerer Fall einzelner Tat, aber Gesamtvolumen kann gleichwohl strafmasserhoehend wirken.
- Strafzumessung: §§ 46, 46a, 50 StGB.

5. Anhang

- BP-Protokoll (im Sonderband Buchhaltung 2)
- Korrespondenz Engelmeier nachfolgend (siehe `eml/03`)

Datei: 13_insolvenzantrag_und_eroeffnungsbeschluss.md

13 — Insolvenzantrag und Eroeffnungsbeschluss

Teil A: Eigenantrag der Pellbach Logistik & Spedition GmbH vom 09.03.2025

Teil B: Eroeffnungsbeschluss AG Koeln (Insolvenzgericht) vom 17.04.2025

Teil C: Verfahrensvermerk Verteidigung zur insolvenzanfechtungsrechtlichen Parallelitaet

Aktentyp: Beglaubigte Abschriften (A, B) und interne Notiz (C)

Teil A — Eigenantrag der Pellbach Logistik & Spedition GmbH vom 09.03.2025

I. Antragsteller

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Friesenwall 17-21, 50672 Koeln, HRB 14 882 (Amtsgericht Koeln).
Vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher.

II. Antrag

Eroeffnung des Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen der Antragstellerin wegen
Zahlungsunfaehigkeit (§§ 17, 18 InsO) und **Ueberschuldung** (§ 19 InsO).

III. Antragsgruende

1. Zahlungsunfaehigkeit (§ 17 InsO)

Seit dem **01.03.2025** liegt Zahlungsunfaehigkeit vor. Die Antragstellerin kann faellige Verbindlichkeiten in Hoehe von ca. **2,8 Mio EUR** nicht erfuellen. Hauptursachen:

- Verlust Grosskunde HelmwerkSued zum 28.02.2024 (Umsatzverlust ca. 4,2 Mio EUR p.a.);
- Steigerung Treibstoff- und Personalkosten 2023/2024;
- Aufkuendigung Sanierungsvereinbarung Volksbank Rhein-Berg am 27.02.2025;
- Stornierung Auftrag Kunde Mehrwald am 03.03.2025.

2. Ueberschuldung (§ 19 InsO)

Eigenkapital zum 31.12.2024 (Entwurf): 334 TEUR. Ungedeckter Fehlbetrag zum Stichtag 28.02.2025 nach Bilanzentwurf: 1.140 TEUR (Ueberschuldung im bilanziellen Sinne). Fortbestehensprognose: **negativ** ab Aufkuendigung der Sanierungsvereinbarung 27.02.2025.

IV. Glaeubigerverzeichnis / Vermoegensaufstellung

- Glaeubigerverzeichnis: 187 Glaeubiger; Gesamtverbindlichkeiten ca. **8,8 Mio EUR**
- Vermoegen: Anlagevermoegen ca. 5,0 Mio EUR; Umlaufvermoegen ca. 4,7 Mio EUR (Buchwerte); Realisierbarkeit erheblich reduziert
- Mitarbeitende: 195
- Loehne / Gehaelter rueckstaendig: ca. 410 TEUR

V. Beigefuegt

- Bilanz / GuV 2024 (Entwurf)
- Liquiditaetsstatus 08.03.2025
- Sanierungs-Term-Sheet (gekuendigt)
- Glaeubigerverzeichnis Excel

Koeln, 09.03.2025

gez. **Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher** (GF) Erstellt unter Mitwirkung von Steuerberater Engelmeier;
insolvenzrechtliche Beratung Kanzlei Wagner-Hieronymi (vorbereitend)

Teil B — Eroeffnungsbeschluss AG Koeln (Insolvenzgericht), 17.04.2025

Az.: **88 IN 142/25** — AG Koeln, Insolvenzgericht

I. Tenor

Ueber das Vermoegen der

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Friesenwall 17-21, 50672 Koeln (HRB 14 882),

wird heute, 17.04.2025, 09:00 Uhr, das Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfaehigkeit und Ueberschuldung **eroeffnet** (§§ 16 ff., 17, 19, 27, 35 InsO).

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

Rechtsanwalt Dr. Konrad Wagner-Hieronymi, Wagner-Hieronymi & Partner, Friesenplatz 14, 50672 Koeln.

II. Aufforderung Glaebiger / Termine

- Anmeldung Glaebigerforderungen bis **23.05.2025**.
- Pruefungstermin: **02.07.2025**, 10:00 Uhr, AG Koeln, Saal 412.
- Berichts- und Schlusstermin: in Folge zu bestimmen.

III. Anordnungen

- Verfuegungsbeschraenkung iSd § 81 InsO ueber Schuldnervermoegen ist eingetreten.
- Verwertung des Aktivvermoegens durch den Insolvenzverwalter ist zugelassen (§ 159 InsO).
- Postsperre § 99 InsO angeordnet.

Koeln, 17.04.2025 — gez. **Rixenkamp**, Rechtspflegerin / Insolvenzgericht

Teil C — Verfahrensvermerk Verteidigung zur insolvenzanfechtungsrechtlichen Parallelitaet

Vellbruck Strafverteidigung Koeln — Interne Notiz Erstellt: RA Knehrkamp, 20.05.2026

1. Bedeutung der Insolvenzanfechtung fuer Strafverfahren

Die Insolvenzanfechtungsrechtspraxis nach §§ 129-147 InsO und das Bankrottstrafrecht (§§ 283 ff. StGB) verfolgen unterschiedliche Schutzziele, beruhen aber teilweise auf denselben Sachverhalten (Verteilung von Vermoegenswerten in der Krise). Vgl. Skill strafrecht-spezial-konkursrechtliche-anfechtungsbeziege.

2. Anfechtbare Handlungen im Falle Pellbach

Der Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi hat in seiner Strafanzeige vom 28.10.2025 darauf hingewiesen, dass folgende Vermoegensbewegungen unter Insolvenzanfechtung fallen koennten:

- Privatentnahmen 01.11.2024 - 28.02.2025 (412.000 EUR) — Anfechtung nach § 133 InsO (Vorsatzanfechtung) oder § 134 InsO (unentgeltliche Leistung)? Pruefen.
- Lager-Verbringung Bottrop nach Wroclaw 17.02.-27.02.2025 — Anfechtung gegen Wroclaw-Tochter nach § 130 InsO (kongruente Deckung), § 131 InsO (inkongruente Deckung), § 132 InsO (unmittelbar nachteilige Rechtshandlung)?
- Wroclaw-Zahlung 120.000 EUR am 17.01.2025 — Anfechtung als unentgeltliche Leistung oder Vorsatzanfechtung?

3. Strategische Konsequenz fuer Strafverteidigung

- Anfechtungs- und Strafverfahren konkurrieren: Ein im Anfechtungsverfahren rueckgaengig gemachtes Geschaefte kann strafrechtlich entlastend wirken (Schaden wird "geheilt", relevant fuer Strafmilderung).

- Wagner-Hieronymi hat **vier Anfechtungsklagen** gegen die Wroclaw-Tochter sowie zwei Anfechtungsklagen gegen Pellbach persönlich eingereicht (Stand 28.05.2026).
- Verteidigung sollte Anfechtungsklagen aktiv unterstützen, weil Rueckfuehrungen das Strafmass mildern (§ 46a StGB, Schadenswiedergutmachung).
- Pruefen, ob Pellbach Ehefrau-Vermoegeen einsetzen kann, um Anfechtungsklage einvernehmlich zu erledigen.

4. Risiko Bilanzmanipulation

Wenn im Insolvenzverfahren eine Bilanzmanipulation festgestellt wird, koennte dies zu zusaetzlicher Anklage nach **§ 283 Abs. 1 Nr. 7 StGB** (unrichtige Bilanzaufstellung) oder § 331 HGB fuehren. Pruefen, ob der Jahresabschluss 2024 (Entwurf, vor IV) bereits manipulative Elemente enthielt.

5. Anhang

- Strafanzeige Insolvenzverwalter (Bd. I, Bl. 1-28)
- Schreiben Insolvenzverwalter an Verteidigung vom 22.05.2026 (Sonderkorrespondenz, Pfad M-6)

Datei: 14_kfw_coronahilfe_antrag_und_bescheid.md

14 — KfW-Coronahilfe Q4/2022: Antrag (Auszug) und Bescheid

Teil A: Auszug Antrag Pellbach Logistik & Spedition GmbH auf "Ueberbrueckungshilfe IV — Q4/2022" vom 22.11.2022

Teil B: Bescheid KfW vom 09.12.2022

Teil C: Verteidigungsanalyse zu § 264 StGB und § 264 IX StGB (subventionserhebliche Tatsachen)

Aktentyp: Antragsausdruck (A), Bescheidkopie (B), interne Pruefung (C)

Teil A — Antrag Ueberbrueckungshilfe IV Q4/2022 (Auszug)

Antragsteller (Stammdaten)

Feld	Eintrag
Firma	Pellbach Logistik & Spedition GmbH
Anschrift	Friesenwall 17-21, 50672 Koeln
HRB	14 882
Steuernummer	217/5882/14
Geschaeftsfuehrer	Dr. Carlsten H. Pellbach-Eisenacher
Steuerberater	Hubertus Engelmeier StB
Beschaeftigte (zum 31.12.2022)	211 (Voll- und Teilzeit)

Antragsgegenstand

Antragsgegenstand ist die Ueberbrueckungshilfe IV fuer den Zeitraum Q4/2022 (Oktober - Dezember 2022) gemaess Programmrichtlinie 22-04-XX.

Angaben zum Umsatzrueckgang (kritisch)

Position	Angabe im Antrag	Tatsaechliche Werte (lt. BP 02/2026)
Vergleichsumsatz Q4/2019 (Referenzzeitraum laut Programmrichtlinie)	4.640.000 EUR	4.640.000 EUR (korrekt)
Prognose-Umsatz Q4/2022 (zum Antragszeitpunkt)	2.876.800 EUR	(Prognose, nicht ueberpruefbar)
Behaupteter Umsatzrueckgang	**38 %**	—
Tatsaechlicher Umsatz Q4/2022 (final, lt. Bilanz)	—	4.083.200 EUR
Tatsaechlicher Rueckgang	—	**12 %**

Erklaerungen Antragsteller

> "Die Antragstellerin erklart, dass sie aufgrund anhaltender Corona-Belastungen, Lieferkettenprobleme und stark gestiegener Energie- und Treibstoffkosten einen erheblichen Umsatzrueckgang von ueber 30 % erleidet. Sie versichert die Richtigkeit der Angaben und ist sich bewusst, dass falsche Angaben gemaess § 264 StGB strafbar sein koennen."

Unterschrift: **Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher** (GF) Datum: 22.11.2022 Antragsnummer: KfW-UEH4-2022-K-14882-PB

Teil B — Bescheid KfW vom 09.12.2022

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW), Charlottenstrasse 33/33a, 10117 Berlin Aktenzeichen: KfW-UEH4-2022-K-14882-PB

Tenor

Auf den Antrag vom 22.11.2022 wird Ueberbrueckungshilfe IV in Hoehe von **320.000 EUR** gewaehrt. Die Auszahlung erfolgt auf das im Antrag angegebene Konto IBAN DE92 3705 0299 8888 7711 22 (Volksbank Rhein-Berg).

Auszahlungsmodalitaet

Vorab-Auszahlung 100 % gemaess Programmlogik; Nachweis tatsaechlicher Werte bis 31.05.2023; ggf. Nachforderung im Rahmen Schlussabrechnung.

Schlussabrechnung

Schlussabrechnung verlangt Nachweis tatsaechlicher Werte. Bei Abweichungen zwischen Prognose und Ist erfolgt Rueckforderung oder Nachzahlung.

Hinweis Strafrecht

> "Die Antragstellerin wird darauf hingewiesen, dass unrichtige Angaben ueber subventionserhebliche Tatsachen den Tatbestand des Subventionsbetrugs gemaess § 264 StGB erfuellen koennen."

KfW Berlin, 09.12.2022 — gez. **Stein-Habermann**, KfW-Foerderbearbeitung

Teil C — Verteidigungsanalyse § 264 StGB

1. Tatbestand § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB

Wer einer fuer die Bewilligung einer Subvention zustaeendigen Behoerde unrichtige oder unvollstaendige Angaben ueber subventionserhebliche Tatsachen macht, die fuer ihn oder einen anderen vorteilhaft sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fuenf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Subventionserhebliche Tatsachen § 264 Abs. 9 StGB

Subventionserheblich sind die Tatsachen, die durch Gesetz oder den Subventionsgeber als solche bezeichnet sind, oder von denen die Bewilligung, Gewaehrung, Rueckforderung, Weitergewaehrung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich abhaengig ist.

In der KfW-Ueberbrueckungshilfe IV ist der **Umsatzrueckgang** als zentrale Subventionsvoraussetzung in der Programmrichtlinie ausdruuecklich genannt. Die Schwelle lag bei **30 % Rueckgang** im Vergleichszeitraum.

3. Tatbestandspruefung

a) Unrichtige Angabe

Im Antrag wurde 38 % Rueckgang angegeben. Tatsaechlich war der Rueckgang lt. spaeterer Bilanz 12 %. Die Differenz zwischen Prognose und Ist betraegt 26 Prozentpunkte.

Verteidigungsansatz: Es handelt sich um eine **Prognoseangabe** (Antragszeitpunkt 22.11.2022, Quartalsende erst 31.12.2022). Eine Prognose ist nicht "unrichtig", solange sie auf Sorgfaltsbasis getaetigt wird. Bei Abweichungen zwischen Prognose und Ist kommen Rueckzahlungspflicht in der Schlussabrechnung — nicht zwangslaueufig Strafbarkeit.

Gegenargument StA: Die Prognose war zum Antragszeitpunkt **unhaltbar**, weil im Oktober und November 2022 bereits Umsatzentwicklungen erkennbar waren, die auf nur ca. 12 % Rueckgang hindeuteten. Der Antragsteller habe daher wissentlich oder grob fahrlaessig eine ueberhoehte Prognose abgegeben.

b) Subventionserheblichkeit

Ja, der Umsatzrueckgang ist ausdruuecklich subventionserheblich (Programmrichtlinie).

c) Vorsatz

Verteidigungsansatz: Vorsatz ist erschuettert, weil:

- Q4/2022 enthielt eine ausserordentliche Belastung durch Energiekosten (Erdgaspreis Dezember 2022 historisch hoch).
- Der Q4/2019-Vergleich enthielt einmalige Sonderumsaetze (Werkstoff Mehrwald, ca. 720.000 EUR), die in 2022 nicht repetierbar waren.
- Wenn man Q4/2019 von diesen Sonderumsaetzen bereinigt (Vergleichswert ca. 3,9 Mio EUR statt 4,64 Mio EUR), liegt der Rueckgang bei ca. 21 % — also immer noch unterhalb der 30 %-Schwelle, aber deutlich naeher an der Antragslogik.

- Pellbach hatte gutachterliche Beratung durch Engelmeier in Anspruch genommen, der die Prognose mitbearbeitet hat.

d) Vorteilsabsicht

Erfuellt — die Subvention von 320.000 EUR wurde gewährt.

4. Strafzumessung § 264 Abs. 2 StGB (Besonders schwerer Fall)

§ 264 Abs. 2 StGB ordnet einen besonders schweren Fall an, wenn der Täter aus grobem Eigennutz handelt, eine grosse Subvention erlangt, oder gewerbsmässig handelt. Hier:

- Aus grobem Eigennutz: nicht ersichtlich. Antrag diene Unternehmensliquidität, nicht ueberwiegender Selbstbereicherung.
- Grosse Subvention: 320.000 EUR — Schwelle BGH-Linie ca. 50.000 EUR; ja, "gross" tragbar.
- Gewerbsmässigkeit: nein.

Strafzumessung: Im Falle einer Verurteilung Strafrahmen 5 Jahre; Verteidigung argumentiert fuer Strafmass im unteren Drittel mit Beraterverschulden, sorgfaeltiger Prognose, Sondereinfluss Mehrwald.

5. Schadenswiedergutmachung

Die Pellbach Logistik & Spedition GmbH ist insolvent. Eine Rueckfuehrung der 320.000 EUR an die KfW kann der Insolvenzverwalter im Rahmen Schlussabrechnung leisten; KfW-Forderung ist dann insolvenzrechtliche Tabellenforderung. Strafzumessungsrelevant: § 46a Nr. 2 StGB (Schadenswiedergutmachung) — nur ggf. ueber Privatvermoegen Pellbach.

6. Anhang

- Vollstaendiger Antrag (Sonderband Buchhaltung 2)
- E-Mail Pellbach an KfW vom 24.11.2022 zur Klarstellung (siehe `eml/04\_pellbach\_an\_kfw\_klarstellung\_2022\_11\_24.eml`)
- BP-Notiz zur Pruefung (siehe Akte 12)